RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 25

Shiur

25

הלכות שבת · אורח חיים סימן רס״ו

Mareh Makomos for this shiur

Siman 266 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 21

Taz 1 – 6

Mishna Berura 1 – 38

Pri Megadim – Eshel Avraham 1 – 21, Mishbetzos Zahav 1 – 6

Rabbi Akiva Eiger 1 – 8

Biur Halacha ד״ה חמורו, נותן וכו׳, וכשהיא עומדת, יתננו למי שירצה, הג״ה ודוקא וכו׳, אבל אם לא בא לידו לא, לשמטן, אלא פורקן בנחת ולא יניחם, כי היכי דלא קאי, דה״ה לכיסו, יכול לילך, מצא ארנקי, אסור ליטלו, פן יקדמנו אחר

Gemora Shabbos 35b, 121a, 128b, 153a – 154b

Rambam, Hilchos Shabbos 6:22, 13:8 – 13:9, 20:1 – 20:2, 20:7, 21:10

© Rabbi Binyamin Goldberg

5787 · 2026

One Overtaken by Shabbos on the Road

Simon 266

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum | Adam bahul al mamono

– A person does not restrain himself over his money; if not permitted, he will carry four *amos* in *reshus harabim* (Shabbos 153a; Taz 1; MB 2).

– He is commanded about his donkey's resting, not the non-Jew's (Shabbos 153a).

– A find is not like his purse unless it came into his hand (Shabbos 153a, Rava), since he did not toil over it (MB 5).

Melacha: None named in the seif – the concern is carrying in *reshus harabim*; compare seif 11, which names bringing in.

Background *(general; not stated in the seif): Carrying four amos in reshus harabim (Shabbos 153a) – compare* מוציא מרשות לרשות *#39.*

Why the Chachamim Permitted It

HALACHA 266:1

The siman's heading: the law of one overtaken by dark on the road. The seif is the Mishna (Shabbos 153a): "One who was overtaken by dark on the road gives his purse to a non-Jew; and if he has no non-Jew with him, he puts it on the donkey." The Gemara asks why the Chachamim allowed giving it to a non-Jew, and answers: "It was clear to the Rabbis that a person does not restrain himself over his money; if you do not permit him, he will come to carry four *amos* in *reshus harabim*" **2)** (153a; Taz 1; MB 2). The Rambam (6:22) puts it the same way: since this prohibition is only rabbinic, were it not permitted he would carry it in his hand and transgress a Torah *melacha*. The Taz adds that this applies only to his own money, which he cares about because he earned it through effort.

Why the non-Jew rather than the donkey? The Gemara (153a): "A donkey – you are commanded about its resting; a non-Jew – you are not commanded about his resting." If the donkey is a non-Jew's **1)**, he may put it on the donkey; if he rented it, some say renting acquires ownership as a stringency (246:3), but if he hired the non-Jew to take him somewhere, he has not rented this donkey at all (MA 1; MB 1). The **Biur Halacha** (ד"ה חמורו), from the Pri Megadim (EA 1), goes further: even a rented donkey is better than telling a non-Jew, since "renting acquires" is merely a stringency – provided he does not drive it; and perhaps even a fellow Jew's animal, with the non-Jew driving (EA 6).

A Heavy Load

If the load is too heavy to hand over **3)**, the Magen Avraham (2) advises giving the donkey to the non-Jew or making it ownerless. The Mishna Berura (3) spells it out: transfer the animal to the non-Jew before Shabbos by a valid *kinyan*, or make it ownerless before three people, or at least privately; get down from the wagon, and do not drive it. And even then, anything already taken off the wagon on Erev Shabbos must stay in their hands until Motzaei Shabbos – one may not give it to the non-Jew on Shabbos to carry. The **Biur Halacha** (ד"ה נותן וכו') copies the Chayei Adam's procedure: *meshicha* of the horses, or *mesira* in a public place, together with money; a price fixed for each horse; and an outright sale, not "for Shabbos only." Since most drivers are not expert in this, the Chayei Adam advises making the animals ownerless before three people on Erev Shabbos; and the Biur Halacha warns that a private declaration may not suffice by the Rambam's view.

Timing, Wage and a Find

"Although he gave it after dark" **4)** is after-the-fact language: *l'chatchila* he must give it while still day, because of *muktzeh* (MB 4). While still day, the Eliya Rabba and the Pri Megadim (MZ 1) prefer that he fix a wage (MB 3). A find **5)** is different: Rava (153a) – only his purse, not a find, unless it came into his hand, when it is like his purse; since he did not toil over it, he will not carry it in *reshus harabim* if forbidden (MB 5). The Magen Avraham (3) notes, from 334:2, that some forbid even this nowadays, when there is no true *reshus harabim*. The Mishna Berura (2), however, cites Acharonim who write that the permission holds nowadays too; and the Pri Megadim (MZ 1) explains that telling a non-Jew is then a *shevus d'shevus* where there is a great loss, which the Mechaber permits (307:5).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

דין מי שהחשיך לו בדרך. ובו יג סעיפים

מי שהיה בא בדרך וקדש עליו היום והיו עמו מעות ויש לו חמורו וגם יש עמו עכו"ם, לא יניח כיסו על חמורו, מפני שהוא מצווה על שביתתו, אלא נותן כיסו לעכו"ם להוליכו לו, ולמוצאי שבת לוקחו ממנו ואפי' לא נתן לו שכר על זה ואע"פ שנתנו לו משחשיכה, מותר; אבל אם מצא מציאה אינו יכול ליתנה לעכו"ם אא"כ באה לידו מבעוד יום דהשתא הוי ככיסו:

---

1 One who was traveling on the road and the day became holy upon him, and he had money with him, and he has his donkey 1) and also a non-Jew with him: he should not put his purse on his donkey, because he is commanded about its resting. Rather, he gives 2) his purse to the non-Jew 3) to carry it for him, and on Motzaei Shabbos he takes it from him – even if he did not give him a wage for this. And although he gave it to him 4) after dark, it is permitted. But if he found a find, he may not 5) give it to the non-Jew unless it came into his hand while it was still day, for then it is like his purse.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

His donkey **חמורו וגם יש עמו עכו"ם**

MAGEN AVRAHAM 1 **מגן אברהם (א)**

חמורו. אבל אם החמור של עכו"ם יניחנו עליו דאין מצווה על שביתתו ומיהו אם שכרו מהעכו"ם י"א דמצווה כמ"ש סי' רמ"ו ס"ג ודוקא כששכר החמור אבל אם שכר העכו"ם שיוליכנו למקום פלוני א"כ לא שכר החמור דהרי העכו"ם חייב במזונות ובאחריות החמור ולא שכר דוקא חמור זה מן העכו"ם א"כ פשיטא דאינו מצווה על שביתתו:

> **His donkey.** But if the donkey belongs to a non-Jew, he puts it on it, since he is not commanded about its resting. However, if he rented it from the non-Jew, some say that he is commanded [about its resting], as written in siman 246, seif 3. That is only when he rented the donkey; but if he hired the non-Jew to bring him to such-and-such a place, then he did not rent the donkey – for the non-Jew is responsible for feeding the donkey and for its safety, and he did not rent this particular donkey from the non-Jew – so it is obvious that he is not commanded about its resting.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

חמורו עמ"א רמ"ו במ"א אות ה' שכירות קניא לחומרא ומ"מ שם משמע דרק חומרא בעלמא א"כ טוב יותר באפשר ליתן על החמור של עכו"ם מלעבור אמירה לעכו"ם שבות.

> **His donkey** – see the Magen Avraham. In 246, Magen Avraham os 5: renting acquires [ownership] as a stringency; nevertheless it is implied there that this is merely a stringency. If so, it is better, where possible, to put it on the non-Jew's donkey than to transgress the *shevus* of telling a non-Jew.

ועיין אות ה' כאן לאו דמחמר שייך אף בבהמות שאין שלו היינו שמנהיגה בעודה המשא עליה ועשה עקירה והנחה ד"א ברה"ר אסור מ"ה בלאו אבל שביתת בהמתו בלא מנהיגה בקול עשה בבהמתו לא בבהמת חבירו ועא"ר אות א' הקשה מאות ה' וא"י מהו ואי דיגזור שמא יחמר מנין זאת ועוד דאין הבהמה שלו כ"א של העכו"ם יחמר אחריה ועתו"ש ובאות ו"י צריך זהירות הרבה בבהמה שלו:

And see os 5 here: the prohibition of *mechamer* applies even to animals that are not his – that is, when he drives it while the load is on it, and it does *akira* and *hanacha* [over] four *amos* in *reshus harabim*, it is forbidden by Torah law, with a negative commandment; but the resting of his animal, without driving it by voice, is a positive commandment [that applies] to his animal, not to his fellow's animal. And see the Eliya Rabba, os 1, who asked from os 5 – and I do not know what [his question] is. And if [one says] we decree lest he drive – from where [do we have] this? And furthermore, the animal is not his but the non-Jew's; the non-Jew will drive after it. And see the Tosefes Shabbos. And in os 6: great care is needed with an animal that is his.

נותן כיסו לעכו"ם להוליכו לו

He gives his purse to a non-Jew

מגן אברהם (ב) MAGEN AVRAHAM 2

כיסו לעכו"ם. ואם הוא משא כבד נ"ל דיתן החמור להעכו"ם או יפקירנו וכמ"ש סי' רמ"ו ובלבד שלא יהא מחמר וכמ"ש ס"ב:

His purse to a non-Jew. And if it is a heavy load, it seems to me that he should give the donkey to the non-Jew or make it ownerless, as written in siman 246 – provided that he not be a *mechamer*, as written in seif 2.

פרי מגדים – אשל אברהם (ב) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2

כסוי עמ"א ברמ"ו אות יו"ד ואפשר אף מתנה ע"מ להחזיר מהני ועתו"ש שם. ולא יהיה מחמר דאף בהמת חבירו חייב משום מחמר כמ"ש באות ה' יע"ש:

His purse (printed: כסוי) – see the Magen Avraham. In 246, os 10: perhaps even a gift on condition that it be returned helps; and see the Tosefes Shabbos there. And he should not be a *mechamer*, for even with his fellow's animal one is liable for *mechamer*, as written in os 5; see there.

ט"ז (א) TAZ 1

נותן כיסו לנכרי. משום דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ואי לא שרית לי' אתא לאתויי ד' אמות בר ה"ר והיינו דוקא בממונו כיון שע"י טורח הוא משתכר חייס עליה:

He gives his purse to a non-Jew. Because a person does not restrain himself over his money, and if you do not permit him, he will come to carry four *amos* in *reshus harabim*. And this is specifically with his own money: since he earns it through effort, he cares about it.

פרי מגדים – משבצות זהב (א) PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1

נותן עט"ז. שבת קנ"ג א' ועפי' של"ד ס"ב ומ"א אות גימ"ל בזמן הזה דליכא רה"ר וכ"כ כאן ג' והנה פחות מד"א דשבות הוי י"ל כך אבל אמירה לעכו"ם בזמן הזה הוי שבות דשבות במקום הפסד מרובה פסק המחבר בש"ך ס"ה דיעה א' בסתם דשרי:

He gives – see the Taz. Shabbos 153a. And see siman 334, seif 2, and the Magen Avraham, os 3: nowadays, when there is no *reshus harabim*; and so he wrote here, 3. Now, [carrying] less than four *amos* is a *shevus*, [so] one may say so [that it is forbidden]; but telling a non-Jew nowadays is a *shevus d'shevus* where there is a great loss, [which] the Mechaber ruled in 307, seif 5 – the first view, stated without qualification – to be permitted.

גם מ"ש בש"ע אפי' אין נותן שכר ע"ז יראה היינו משחשיכה אבל מבע"י ודאי טוב לקצוץ לו שכר ובהיתרא הוה כב"ה דמתירין עם השמש ועיין רא"ש ר"פ מי שהחשיך ושוב ראיתי באו"ר אות ג"ד הרגיש בזה. ועמ"א רס"א אות ו"י בשו"ת רש"ל סימן מ"ו בין השמשות שרי שבותין בה"מ ובשבת יש לעיין ועמ"א של"ד ג' אוסר בשבת יע"ש ועיין לבוש בהג"ה הראה לש"א סל"ג ומ"א של"ד ב' ו"ז ושמ"ט ס"ה ושס"ב ה' י"ז וה"ה סעיף ד' וא"ה יבואר בזה:

Also what is written in the Shulchan Aruch, "even if he does not give him a wage for this" – it appears that this is after dark; but while still day it is certainly good to fix a wage for him, and it is in a permitted manner, like Beis Hillel, who permit [beginning work for a non-Jew] with the sun; and see the Rosh at the beginning of perek Mi She'hechshich. Then I saw that the Eliya Rabba, os 3, noticed this. And see the Magen Avraham, beginning of 261, os 6: in the Responsa of the Maharshal, siman 46, at *bein hashmashos shevusim* are permitted where there is a great loss, and on Shabbos one should consider; and see Magen Avraham 334, 3, who forbids on Shabbos; see there. And see the Levush in the Hagahah, who referred to 301, seif 33; and Magen Avraham 334, 2 and 17; and 349, seif 5; and 362, 5 and 17, and likewise seif 4. With Hashem's help it will be explained.

ואע"פ שנתנו לו משחשיכה

After dark, it is permitted

מגן אברהם (ג) MAGEN AVRAHAM 3

משחשיכה מותר. דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ואי לא שרית ליה אתי לאתויי ד"א בר"ה ועמ"ש סי' של"ד ס"ב די"א דבזמן הזה דליכא ר"ה אסור:

After dark, it is permitted. For a person does not restrain himself over his money, and if you do not permit him, he will come to carry four *amos* in *reshus harabim*. And see what is written in siman 334, seif 2, that some say that nowadays, when there is no *reshus harabim*, it is forbidden.

פרי מגדים – אשל אברהם (ג) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3

משחשיכה עמ"א הט"ז ציין מנותן כיסו~' ואפשר דמבע"י קוצץ ושרי ולא יזכור לו בפירוש שיוליך בשבת ומש"ה ציין כאן ועט"ז א' ועתו"ש. וכ"ה בר"מ פ"ו מה"ש הכ"ב יע"ש ועיין אות ח':

After dark – see the Magen Avraham. The Taz referred [this] from "he gives his purse": perhaps while it is still day he fixes [a wage] and it is permitted, provided he does not mention to him explicitly that he should carry it on Shabbos; and for this reason he referred here. And see Taz 1 and the Tosefes Shabbos. And so it is in the Rambam, perek 6 of Hilchos Shabbos, halacha 22; see there. And see os 8.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (א) MISHNA BERURA 1

חמורו – אפשר דה"ה כששכר את החמור מא"י די"א דשכירות קניא לחומרא וכמ"ש בסימן רמ"ו אבל אם שכר את הא"י שיוליכנו למקום פלוני א"כ לא שכר את החמור דהא הא"י חייב במזונות ובאחריות החמור ולא שכר דוקא חמור זה ממנו א"כ פשיטא דאין הישראל מצווה על שביתתו

His donkey – Perhaps the same applies when he rented the donkey from a non-Jew, for some say renting acquires [ownership] as a stringency, as written in siman 246. But if he hired the non-Jew to bring him to such-and-such a place, then he did not rent the donkey – for the non-Jew is responsible for feeding the donkey and for its safety, and he did not rent this particular donkey from him – so it is obvious that the Jew is not commanded about its resting.

ע"כ טוב יותר שיניח הכל על החמור אך יזהר שלא יהיה מחמר דהיינו שלא יגעור בבהמה שתלך מקולו או שאר דברים שמחמתו תלך הבהמה דאיסור מחמר שייך אפילו על הבהמה שאינה שלו להרבה פוסקים כדלקמן:

Therefore it is better that he put everything on the donkey; but he must be careful not to be a *mechamer* – that is, that he not call out to the animal so that it goes at his voice, or [do] other things on account of which the animal goes; for the prohibition of *mechamer* applies even to an animal that is not his, according to many poskim, as below.

משנה ברורה (ב) MISHNA BERURA 2

נותן וכו' – אף שהא"י שלוחו לישא בשבת מ"מ הקילו חכמים משום דקים להו שאדם בהול על ממונו ואי לא שרית ליה אתי לידי איסור חמור שיוליך ד' אמות בר"ה ועיין באחרונים שכתבו דבזמה"ז דליכא ר"ה לכמה פוסקים נמי דינא הכי:

He gives etc. – Although the non-Jew is his agent to carry on Shabbos, nevertheless the Chachamim were lenient, because it was clear to them that a person is anxious about his money, and if you do not permit him he will come to a severe prohibition, carrying four *amos* in *reshus harabim*. And see the Acharonim, who wrote that nowadays, when according to several poskim there is no *reshus harabim*, the law is also so.

משנה ברורה (ג) MISHNA BERURA 3

כיסו לא"י – ואם יש לו משא כבד על החמור או בעגלה וא"א לו ליתנו לא"י וגם א"א ליזהר במה דכתב בס"ב לסלק המשא בכל פעם שתתחיל הבהמה ללכת יראה להקנות מבע"י החמור להא"י כד"ת ואם אין בקי בדרכי קנין הצריך לזה יפקירנו בפני שלשה או עכ"פ בינו לבין עצמו דאז אין עובר על איסור שביתת בהמה שהבהמה אינה שלו וירד מן העגלה ויזהר שלא יהיה מחמר וכנ"ל בסוף סק"א.

His purse to a non-Jew – And if he has a heavy load on the donkey or in a wagon, and he cannot give it to a non-Jew, and also cannot be careful about what is written in seif 2 – to remove the load each time the animal starts to walk – he should see to it that while it is still day he transfers ownership of the donkey to the non-Jew according to Torah law. And if he is not expert in the procedures of acquisition this requires, he should make it ownerless before three [people], or at least between himself and himself; for

then he does not transgress the prohibition of the resting of an animal, since the animal is not his. And he should get down from the wagon and be careful not to be a *mechamer*, as above at the end of s"k 1.

ואף לאחר שעשה כל ההיתרים הללו שמכר הכל או הפקיר צריך ליזהר מאד שלא יתנו לא"י או על העגלה שום דבר מהחפצים שלקחו מן העגלה בע"ש דאסור ליתן לא"י בשבת ע"מ להוציא אלא כל מה שלקחו מן העגלה ישאר בידם עד מוצ"ש. ודע דמה שכתב ואפילו לא וכו' הא"ר מצדד לומר דאם הוא מבעוד יום טוב יותר שיתן שכר:

And even after he has done all these permissions – sold everything or made it ownerless – he must be very careful not to give to the non-Jew, or [put] on the wagon, any of the things they took from the wagon on Erev Shabbos; for it is forbidden to give to a non-Jew on Shabbos in order that he carry it out. Rather, whatever they took from the wagon must remain in their hands until Motzaei Shabbos. And know that regarding what he wrote, "and even if he does not etc.," the Eliya Rabba inclines to say that if it is while still day, it is better that he give a wage.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

ואע"פ שנתנו וכו' – נקט לשון דיעבד משום דלכתחלה ע"כ צריך ליתן מבעוד יום משום איסור מוקצה:

And although he gave it etc. – He used the language of after the fact, because *l'chatchila* he must give it while it is still day, because of the prohibition of *muktzeh*.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

אינו יכול – דכיון דלא טרח בה לא חייס עלה ולא אתי לאתויי ד' אמות בר"ה אפילו אי לא שרית ליה ליתן לא"י:

He may not – For since he did not toil over it, he does not care about it, and will not come to carry it four *amos* in *reshus harabim* even if you do not permit him to give it to a non-Jew.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Mechamer | Shevisas behemto

– Putting it on while the animal walks avoids *akira*; "whatever with his fellow is exempt but forbidden, with his donkey is permitted *l'chatchila*" (Shabbos 153b).
– *Mechamer* is a Torah prohibition from "you and your animal," transgressed only when the animal does *akira* and *hanacha* through him (MB 7); one is not lashed for it (Rambam 20:1 – 2).
– Riding in danger is permitted even within the *techum* (Rama; Taz 3; MB 10).

Melacha: None of the 39 named – the seif names *mechamer*, driving a laden animal, a prohibition of its own ("you and your animal").

Mechamer

HALACHA 266:2

The same applies if he does not trust the non-Jew **6)** (MA 4, Sefer HaTerumah; MB 6). The Gemara (153b) asks: "But he is a *mechamer*, and the Torah said 'you shall not do any *melacha*'!" Rav Adda bar Ahava answers that he puts it on while it walks, and takes it off when it stops to urinate or relieve itself. "If so, even [on] his fellow!" Rav Pappa: "Whatever with oneself is liable for a *chatas*, with his fellow is exempt but forbidden; whatever with his fellow is exempt but forbidden, with his donkey is permitted *l'chatchila*."

Mechamer **7)** is driving a laden animal, a Torah prohibition from "you and your animal": a *melacha* done in partnership by a person and an animal. It is transgressed only when the animal does *akira* and *hanacha* through him; so he puts it on after the animal has started walking (MB 7; Taz 2). The Gemara (153b – 154a) records a dispute whether it carries a penalty at all; the Rambam (20:1 – 2) rules that one who drives a laden animal is not lashed – the resting of the animal is a positive commandment, and "you and your animal" is a negative commandment that warns of a death penalty. So the Pri Megadim (MZ 2) finds the seif's word "liable" difficult, and reads it as lashes of rebelliousness.

Why does the seif speak of *mechamer* and not the animal's resting **8)**? To teach that one must be careful even when the animal is not his; with his own animal there are two prohibitions (MA 5, Ran and Rivash; MB 8). The Pri Megadim (EA 5) records the Lechem Mishneh's view that one is not liable for *mechamer* with a fellow's animal. And even though putting it on a walking animal avoids the resting prohibition, if a non-Jew is available, give it to him (MA 6, Ran).

Starting the Animal Again

If it does not start walking again **9)** by itself, he may urge it on when nothing is on it. But an animal pulling a wagon is different: calling out to it to start is *mechamer* even if the animal was made ownerless. Then he should send for a non-Jew to bring the wagon to the inn – and all this only within the *techum* (MB 9). The **Biur Halacha** (ד"ה וכשהיא עומדת) notes that the Rambam rules he takes it off when the animal is about to stop, before it stops, so that there be neither *akira* nor *hanacha*; the Rashba disagrees (Tosefes Shabbos).

The "some say": the first view holds that since there is no *akira* and *hanacha*, driving it is permitted (Tosafos, Pesachim 66b), while the Rambam holds that driving it is doing an act with his hands (MA 7, Maggid Mishneh). The Pri Megadim (EA 7) discusses why the Gemara did not answer "*shevus* in the place of a mitzva." He also warns, as the Mishna Berura (10) brings, not to raise one's voice beside an empty wagon with horses standing in *reshus harabim*, even others' animals.

Riding

The Rama permits riding in danger, even within the *techum* **10)**, where walking would involve no prohibition at all (Taz 3; MB 10). The Pri Megadim (MZ 3) explains: riding is a *shevus*, and in danger even a Torah prohibition is set aside. The **Magen Avraham** (7) discusses at length the Bais Yosef's suggestion that riding might be preferable outside the *techum*, since perhaps there are no *techumin* above ten tefachim. He rejects it: a rider is like one walking, so there are *techumin* even above ten, as the Gemara's own cases (a pillar, "by means of a Name") show. The Mishna Berura (10) adds that a carriage drawn by an animal is worse than walking: it involves using an animal and *techumin*, and often *mechamer*. The Magen Avraham closes with the status of a wagon itself – a *reshus hayachid* if ten high and four wide without its wheels (MA 7; EA 7).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם אין עמו עכו"ם, מניחו על חמורו, וכדי שלא יהיה חייב משום מחמר (פי' מנהיג את החמור) אי איכא עקירה והנחה מניחו לאחר שעקרה יד ורגל ללכת, דלאו עקירה היא, וכשהיא עומדת נוטלו הימנה ולאחר שתחזור ותעקור רגלה יניחנו, וי"א שצריך ליזהר מלהנהיגה בקול רם כל זמן שהכיס עליה:

הגה והוא לא ירכוב על החמור, אלא ילך ברגליו. ואם הוא צריך לצאת חוץ לתחום מפני שמתיירא מן הליסטים, או שאר סכנה ואפי' הוא תוך התחום, יכול לישב על החמור ולרכוב. (ריב"ש וב"י בשם תשב"ץ):

---

2 If he has no 6) non-Jew with him, he puts it on his donkey. And so that he not be liable because of mechamer 7)[1], if there is akira and hanacha: he puts it 8) on after it has lifted hand and foot to walk, for that is not an akira; and when it stands, he takes it off it; and after it again 9) lifts its foot, he puts it on. And some say one must be careful not to drive it with a raised voice as long as the purse is on it.

[1] The Shulchan Aruch explains: "one who drives the donkey."

RAMA *And he should not ride on the donkey, but walk on foot. And if he needs to go outside the techum because he fears robbers or other danger – and even* **10)** *if he is within the techum – he may sit on the donkey and ride* (Rivash, and the Bais Yosef in the name of the Tashbetz).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

If he has no [non-Jew] with him **אם אין עמו עכו"ם**

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

אם אין עמו. וה"ה אם אינו מאמין לעכו"ם מניחו על חמורו (סה"ת סי' רכ"ו):

If he has no [non-Jew] with him. And the same applies if he does not trust the non-Jew: he puts it on his donkey (Sefer HaTerumah, siman 226).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

אם עמ"א ועא"ר אות ה':

If [he has] no – see the Magen Avraham, and see the Eliya Rabba, os 5.

Because of mechamer **משום מחמר (פי' מנהיג את החמור) אי איכא**

MAGEN AVRAHAM 5 **מגן אברהם (ה)**

משום מחמר. והא דלא קאמר משום שביתת בהמתו משום דאתא לאשמעי' אפי' אין הבהמה שלו צריך ליזהר בכך וכ"ש אם הבהמה שלו דאיכא תרתי מחמר ושביתת בהמתו (ר"ן וכ"כ הריב"ש):

Because of *mechamer*. The reason it does not say "because of the resting of his animal" is that it comes to teach us that even if the animal is not his, he must be careful about this; and all the more so if the animal is his, where there are two [prohibitions], *mechamer* and the resting of his animal (Ran; and so wrote the Rivash).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

משום מחמר עמ"א ובא"ר אות א' הביא בשם לחם משנה פרק מי שהחשיך דנראה מפוסקים דבהמת חבירו אין חייב משום מחמר (דבתרוייהו כתוב בהמתך ולרי"ן י"ל הואיל דטעם מלאכה הנעשית בין שניהם הוא מה לי בהמתו או של חבירו וער"מ פ"ך מה"ש הא"ב) ועיין סי' רמ"ו במ"א י"ב בחצר אם שייך מחמר ע"ש

Because of *mechamer* – see the Magen Avraham. And the Eliya Rabba, os 1, brought in the name of the Lechem Mishneh, perek Mi She'hechshich, that it appears from the poskim that with his fellow's animal one is not liable for *mechamer* (for in both it is written "your animal"; and according to the Ran one may say: since the reason is a *melacha* done between the two of them, what difference is there between his animal and his fellow's? And see the Rambam, perek 20 of Hilchos Shabbos, halachos 1 – 2). And see siman 246, Magen Avraham 12, on whether *mechamer* applies in a courtyard; see there.

ולמ"ד לית רה"ר בזה"ז אמירה לעכו"ם הוי שבות דשבות במקום הפסד כבסי' ש"ז ס"ה ועל בהמתו כל שהוא משום שבות בבהמתו לא גזרו עמ"א ש"ה אות ו"ו רק לחש"ו או פחות מד"א בזה שייך פלוגתא דשל"ד פ"ב כאן יע"ש עיין אות ג'. ואפשר קאי אהנך ועט"ז מ"ש שם עיין אות זי"ן אי"ה יבואר שם:

And according to the one who says there is no *reshus harabim* nowadays, telling a non-Jew is a *shevus d'shevus* where there is a loss, as in siman 307, seif 5. And regarding his animal: wherever it is only because of a *shevus*, they did not decree with his animal – see Magen Avraham 305, os 6. Only with a *cheresh*, *shoteh* or *katan*, or [carrying] less than four *amos*, does the dispute of 334, [seif] 2, apply here; see there; see os 3. And perhaps it refers to these; and see the Taz, what he wrote there; see os 7; with Hashem's help it will be explained there.

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

משום מחמר. פי' מנהיג חמור טעונה וחייב אי עביד עקירה והנחה:

Because of *mechamer*. Meaning, one who drives a laden donkey; and he is liable if it does *akira* and *hanacha*.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

משום עט"ז ערש"י שבת קנ"ג ב' ד"ה והלא מחמר ומלת חיי"ב שכתב המחבר קשה שאין מלקות ד"ת במחמר כמ"ש הר"מ ז"ל פ"ך משבת הא"ב בשביתת בהמת"ו עשה ומחמר אחר בהמה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אין לוקין עליה אלא מכת מרדות קאמר ובלבוש שלא יעבור על שביתת בהמתו לאו קשה קצת דעשה הוי בשביתת בהמתו והוא ל"ד אלא על מחמר קאמר:

Because of – see the Taz; see Rashi, Shabbos 153b, ד"ה והלא מחמר. And the word "liable" that the Mechaber wrote is difficult, for there are no Torah lashes for *mechamer*, as the Rambam z"l wrote, perek 20 of Shabbos, halachos 1 – 2: the resting of his animal is a positive commandment, and driving after an animal is a negative commandment given as a warning for a death penalty of *beis din*, for which one is not lashed – [so] he means lashes of rebelliousness. And in the Levush, "so that he not transgress the resting of his animal, a negative commandment," is somewhat difficult, for the resting of his animal is a positive commandment; and he did not mean it precisely, but spoke of *mechamer*.

מניחו לאחר שעקרה יד ורגל ללכת

He puts it on after it has lifted

MAGEN AVRAHAM 6 **מגן אברהם (ו)**

מניחו לאחר שעקרה. ואף על גב דהשתא ליכא שביתת בהמתו מ"מ אי איכא עכו"ם יתננה לעכו"ם כיון דאיכא שביתה אם לא יזהר בכך (ר"ן):

He puts it on after it has lifted. And although now there is no [issue of] the resting of his animal, nevertheless, if there is a non-Jew, he should give it to the non-Jew, since there is [an issue of] resting if he is not careful about this (Ran).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

מניח עמ"א שבית"ה צריך זהירות יתירה ולכך טוב לעכו"ם משא"כ אם אין החמור שלו רק חשש דמחמר יכול להזהר בקל שלא יחמר כי העכו"ם יחמר אחריה טוב יותר על החמור כמ"ש באות א' ואפשר אף בהמת ישראל חבירו לפני עור ל"ש בכאן דחבירו א"י כלל ואנוס הוא טוב יותר יתן על החמור ועכו"ם שיש עמו יחמר אחריה:

He puts it – see the Magen Avraham. [The resting of] his animal needs extra care, and therefore it is better [to give it] to the non-Jew. Whereas if the donkey is not his, and there is only the concern of *mechamer*, he can easily be careful not to drive, for the non-Jew will drive after it – so it is better [to put it] on the donkey, as written in os 1. And perhaps even with the animal of his Jewish fellow – "before the blind" does not apply here, for his fellow does not know at all and is under duress – it is better to put it on the donkey, and the non-Jew who is with him will drive after it.

וי"א שצריך ליזהר מלהנהיגה בקול רם כל זמן

And some say that one must be careful

MAGEN AVRAHAM 7 **מגן אברהם (ז)**

וי"א שצריך ליזהר כו'. וי"א כיון שאינו עושה עקירה והנחה ואלו הוא היה עושה כן פטור אבל אסור בחמורו מותר לכתחלה והרמב"ם סובר היינו שאין אסור משום שביתת בהמתו אבל אם הוא מנהיגה הרי הוא עושה מעש' בידים ואסור (מ"מ פ"ך) ובתו' פסחים דף ס"ו ע"ב משמע כדעת הראשון דשרי:

And some say that one must be careful etc. And [the first view] (printed: וי"א) [holds]: since he does not do *akira* and *hanacha* – and were he doing so [himself] he would be exempt but forbidden – with his donkey it is permitted *l'chatchila*. And the Rambam holds: that is only that there is no prohibition of the resting of his animal; but if he drives it, he is doing an act with his hands, and it is forbidden (Maggid Mishneh, perek 20). And in Tosafos, Pesachim 66b, it is implied like the first view, that it is permitted.

כתב בהגמ"ר הרוכב על סוס מוטב לו לרכוב דאינו עובר אלא משום שבות דהאוכף טפל לגבי הרוכב אבל אם ירד יעבור על שביתת בהמתו ומחמר ולהר"מ נראה דלא ירכוב ויזרוק האוכף דמשום הפסד מועט דאוכף לא נתיר לו לרכוב ע"כ וכ"כ מהרא"י בכתבי' סי' ס"א

The Hagahos Mordechai wrote: "One riding on a horse – it is better for him to ride, since he transgresses only a *shevus*, for the saddle is secondary to the rider; but if he dismounts, he will transgress the resting of his animal and *mechamer*. And according to the Maharam it seems that he should not ride but should throw off the saddle, for because of the small loss of the saddle we would not permit him to ride" – end. And so wrote the מהרא"י in his Kesavim, siman 61.

ואפשר שמוטב לרכוב משום דאיבעיא לן אם יש תחומין למעלה מי' ואם ילך ברגליו יעבור על תחומין וברכיבה נקטינן לקולא דאין תחומין למעלה מי', ומיהו יש לדחות דתוך י"ב מיל קי"ל תחומין דרבנן וא"כ מה לי רכיבה ומה לי תחומין וגרע רכיבה דשמא יש תחומין למעלה מי' ועבר נמי אתחומין וחוץ לי"ב מיל לדעת האומר שהוא דאורייתא א"כ למעלה מי' הוי ספק דאוריית' ואפשר דמוטב הוא לרכוב דכשילך ברגליו יעבור ודאי אדאוריי' (ועסי' ת"ד) ואם הולך בקרון כל שהוא רחב ד' אף על פי שהיא למעלה מי' כארעא סמיכתא (כמ"ש סי' ת"ד) ומוטב לילך ברגליו עכ"ל ב"י,

"And it is possible that it is better to ride, because we have a question whether there are *techumin* above ten [tefachim]: if he walks on foot he will transgress *techumin*, while with riding we take the lenient view, that there are no *techumin* above ten. However, one may reject this: within twelve *mil* we hold *techumin* are rabbinic, so what difference riding or *techumin*? And riding is worse, for perhaps there are *techumin* above ten and he transgresses *techumin* as well. And beyond twelve *mil*, according to the one who says it

is from the Torah, above ten is a doubt of Torah law; and perhaps it is better to ride, since if he walks on foot he will certainly transgress a Torah law (and see siman 404). And if he travels in a wagon – as long as it is four [tefachim] wide, even though it is above ten, it is like solid ground (as written in siman 404) – it is better to walk on foot" – end of the Bais Yosef's words.

וש"מ דאם האוכף שוה הרבה אפשר דמותר לרכוב, וצ"ע דלא מצינו זה בשום מקום ועסי' של"ד ס"ב, ואם רגליו תלויות למטה מי' פשיטא דאיכא איסור תחומין וכ"מ סוף ביצה ובהגמ"ר ספ"ק דעירובין

We learn from this that if the saddle is worth a great deal, perhaps it is permitted to ride. This requires investigation, for we have not found this anywhere; and see siman 334, seif 2. And if his feet hang below ten, it is obvious that there is a prohibition of *techumin*; and so it is implied at the end of Beitza and in the Hagahos Mordechai at the end of the first perek of Eruvin.

ולפי מ"ש רש"י בעירובין דף מ"ג בעמוד רחב ד' פשיטא דיש תחומין דהא חזי להילוך והילוך מעליא הוא כי קמבעיא לן כשאין רחב ד' דלא ניחא תשמישתיה או בקפיצה ע"י שם או בספינה שאינה נחה ודמי לקפיצה באויר עכ"ל, וא"כ ברכיבה ובישיבה בקרון דניחא תשמישתיה מה לי למעלה מי' או למטה מי', ובאמת לא הזכירו הפוסקים דבר זה והרב"י חידש זה מדעתו

And according to what Rashi wrote in Eruvin, daf 43: "With a pillar four wide it is obvious that there are *techumin*, for it is fit for walking and it is a proper walking; the question is only where it is not four wide, whose use is not convenient, or with leaping by means of a Name, or on a ship that is not at rest, which is like leaping through the air" – end. If so, with riding and sitting in a wagon, whose use is convenient, what difference is there between above ten and below ten? And in truth the poskim did not mention this matter, and the Bais Yosef innovated it on his own.

ולפע"ד יש ברכיבה איסור תחומין אפי' למעלה מי' דרכוב כמהלך דמי וראיה מדדחיק בגמ' בעמוד י' או ע"י שם ולא קאמר ברוכב אלא ברכיבה יש תחומין כשהסוס מהלך ה"ל כאלו הוא מהלך ובהכי מתישבא מעשה דאחר שמביא הרב"י והא דלא קאמר בספינה משום דבמים לכ"ע תחומין דרבנן עסי' ת"ד ואם העכו"ם מוליך הקרון עסי' ש"ה סס"ח:

In my humble opinion, with riding there is a prohibition of *techumin* even above ten, for a rider is like one walking. The proof: the Gemara strained [to set the question] on a pillar ten [high] or by means of a Name, and did not say "with a rider." Rather, with riding there are *techumin*: when the horse walks, it is as if he walks. And thereby the incident of Acher that the Bais Yosef brings is resolved. The reason it did not say "on a ship" is that on water all agree *techumin* are rabbinic; see siman 404. And if the non-Jew drives the wagon, see siman 305, end of seif 18.

ודע דאם העגלה גבוה י' ורחבה ד' בלא הגלגלים הוה רה"י גמור דאסור להוציא מתוכה ולא להניח בתוכה וא"כ אם חשכה לו על העגלה צריך להוציא חפציו ולהניחם על העגלה קודם שירד ובעגלה ליכא משום שביתת בהמתו כיון שאינו עושה עקירה שהיא נתגלגלת וכמ"ש ס"ב אבל אם היא עומדת ואח"כ עוקרה הוי מלאכ' דאורייתא עמ"ש סי' שמ"ח ואם הוא על הארץ אסור להניח על העגלה שום דבר אלא יתננו לעכו"ם או יניחנו על החמור כמש"ל

And know: if the wagon is ten high and four wide without the wheels, it is a complete *reshus hayachid*, so that it is forbidden to carry out from it or to place into it. If so, if dark fell on him on the wagon, he must take out his things and set them on the wagon before he gets down. With a wagon there is no [issue of] the resting of his animal, since it does not do *akira*, for it rolls, as written in seif 2; but if it stands and afterwards he sets it moving, it is a Torah *melacha* – see what is written in siman 348. And if he is on the ground, it is forbidden to put anything on the wagon; rather he should give it to a non-Jew or put it on the donkey, as written above.

ואם אין העגל' גבוה י' בעצמה אינה רה"י אף על פי שגבוה י' עם הגלגלים דה"ל מחיצ' שהגדיים בוקעים בה אם גבוה ג"ט מן הארץ (תוס' שבת ריש דף צ"ח וסוף ד' מ"ט) וכרמלית נמי לא הוי דאין כרמלית בכלים כמ"ש רש"י דף ח' וכ"כ התוס' דף ה' כיון דלא קביעי בטל לגבי ר"ה אבל עמוד מקרי קבוע ומקרי כרמלית עסי' שנ"ה ס"ב ואפשר דה"ה עגלה מקרי קבוע מ"מ גם ר"ה שלנו הוי כרמלית ומותר לטלטל מכרמלית לכרמלית

And if the wagon itself is not ten high, it is not a *reshus hayachid*, even though it is ten high with the wheels, for it is a partition through which kids pass, if it is three tefachim high off the ground (Tosafos, Shabbos, beginning of daf 98 and end of daf 49). Nor is it a *karmelis*, for there is no *karmelis* with vessels, as Rashi wrote, daf 8; and so Tosafos wrote, daf 5: since they are not fixed, they are nullified relative to the *reshus harabim*. But a pillar is called fixed and is called a *karmelis*; see siman 355, seif 2. And perhaps a wagon too is called fixed; nevertheless our *reshus harabim* is also a *karmelis*, and it is permitted to carry from *karmelis* to *karmelis*.

ותחת העגלה הוי ר"ה אם העגלה אינה מקורה מלמטה ויש במקום הפתוח ג"ט אבל אם היא מקורה פטור שאינו דומה לדגלי מדבר ואם העגלה בעצמה גבוה ז' ומשהו והיא פחות מג' סמוך לארץ עסי' תק"ב סס"א מ"ש אי אמרינן לבוד בכלים ואם אין העגלה רחבה ד' הוי

מקום פטור אפילו גבוה י' ואם היא מלמעלה רחבה ד' אף על פי שלמטה אינה רחבה ד' הוי רה"י (תו' שבת דף ק"א) מיהו בגבוה י' לא מחייב כדאיתא בשבת דף ח' לענין כורת:

> And under the wagon is *reshus harabim*, if the wagon is not covered underneath and the open space is three tefachim; but if it is covered, he is exempt, since it is not like the camp-banners of the desert. And if the wagon itself is seven [tefachim] and a bit high and less than three [tefachim] from the ground, see siman 502, end of seif 1, what is written on whether we say *lavud* with vessels. And if the wagon is not four wide, it is a *makom patur* even if it is ten high; and if at the top it is four wide, even though below it is not four wide, it is a *reshus hayachid* (Tosafos, Shabbos, daf 101). However, with [something only] ten high one is not liable, as is in Shabbos, daf 8, regarding a beehive (printed: כורת).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

וי"א עמ"א פסחים ס"ו ב' ד"ה מחמר כלאחר יד אע"ג בשבת קנ"ג ב' והלא מחמר ומשני לאחר שעקרה יד ורגל ולא מנהיגה דחמורו הולך מעצמו משא"כ טלה צריך לחמר ממש וכ"ת ה"מ לשנויי בו ושבות במקום מצוה כו' דהא במשנה אסור שבות כמ"ש התוס' בד"ה הנח וגם ליכא למימר שבות דבהמתו קיל טפי הא שבות עצמו הוא שמנהיגה בקול ולרש"י ד"ה שיש דפירש כלאחר יד לא שכיח א"כ בהכרח צ"ל כלאחר יד אלא דהתוס' סוברים דכה"ג במנהיגה בקול ליכא שבות עצמו ושרי במקום פסידא וכ"ש במקום מצוה

> **And some say** – see the Magen Avraham. Pesachim 66b, [Tosafos] ד"ה מחמר כלאחר יד: although in Shabbos 153b [the Gemara asks] "but he is a *mechamer*," and answers "after it has lifted hand and foot," and not driving it – for his donkey goes by itself, whereas a lamb needs actually to be driven. And if you say it could have answered "a *shevus* in the place of a mitzva" etc. – [no,] for in the Mishna a *shevus* is forbidden, as Tosafos wrote in ד"ה הנח. Nor can one say that the *shevus* of his animal is more lenient, for it is a *shevus* of himself, that he drives it by voice. And according to Rashi, ד"ה שיש, who explained that *kil'achar yad* is not common, one must necessarily say *kil'achar yad*. But Tosafos hold that in such a case, driving it by voice, there is no *shevus* of himself, and it is permitted where there is a loss, and all the more so where there is a mitzva.

ויש לראות למ"ד שבות דשבות במקום מצוה שרי אמאי לא עשו כך להניח לאחר עקירת יד ורגל והוה שבות דשבות ושרי בכל דבר מצוה בלא פסידא כבסי' ש"ז ס"ה וי"ל דוקא אמירה לעכו"ם שרי שבות דשבות במצוה לא שבות דשבות ע"י ישראל ועדיין צ"ע ועמ"ש ברמ"ו במ"א אות י"ב ואי"ה בט"ז יבואר עוד בזה:

> And one must consider: according to the one who says a *shevus d'shevus* in the place of a mitzva is permitted, why did they not do so – put it on after it lifted hand and foot, which would be a *shevus d'shevus*, permitted for any matter of mitzva even without a loss, as in siman 307, seif 5? One may say: only telling a non-Jew, a *shevus d'shevus*, is permitted for a mitzva – not a *shevus d'shevus* by a Jew. And this still requires investigation; and see what I wrote in 246, Magen Avraham os 12; and with Hashem's help it will be further explained on the Taz.

מ"ש רוכב ע"ג בהמה אי הוי למעלה מי"ט בא"ר אות ח' הקשה מביצה ל"ז ב' דהוי ס"ד לומר אין רוכבין משום תחומין ואכתי י"ל ברגליו נגררים הא יושב כולו עליה וגבוה י"ט אה"נ. ומ"ש עגלה גבוה י"ט והיינו רחבה ד' בלא הגלגלים דהוי רשות לעצמו ליכא מחמר ושביתת בהמתו כמ"ש בשבת ח' א' כוורת דזורק רשות ומעביר ד"א ברה"ר פטור וכל שבגופו פטור בבהמתו מותר. וה"ה גבוה יותר מי"ט אע"פ שאין רחבה ד' דמקצתה למעלה מיו"ד יע"ש:

> What he wrote, whether riding on an animal counts as above ten tefachim: the Eliya Rabba, os 8, asked from Beitza 37b, where it was thought to say that one does not ride because of *techumin*. And one may still say: [that is] where his feet drag; but where he sits entirely on it and it is ten tefachim high, indeed [so]. And what he wrote, a wagon ten tefachim high – that is, four wide without the wheels – which is a domain of its own: there is no *mechamer* or resting of his animal, as written in Shabbos 8a: a beehive – [where] he throws [into] a domain, and one who carries four *amos* in *reshus harabim* [on it] is exempt; and whatever with himself is exempt, with his animal is permitted. And the same applies higher than ten tefachim even though it is not four wide, for part of it is above ten; see there.

יש ליזהר כשעומד בשבת ברה"ר עגלה עם סוסים ריקנית שלא להגביה קול ויהיה כמחמר אפי' בהמות אחרים כבאות ה' יע"ש וכ"ש עגלות נמוכין בימי חורף שקורין שליטי"ן דאין גבהן עשרה ובמזיד לוקה מ"מ לא מלקות ד"ת אף אם נאמר דיש לאו במחמר ער"מ פ"ך מהי"ש הא"ב ומפסל לעדות מדרבנן כמבואר בח"מ ל"ד יע"ש:

> One must be careful, when an empty wagon with horses stands on Shabbos in *reshus harabim*, not to raise one's voice and be like a *mechamer*, even with others' animals, as in os 5; see there. And all the more so the low wagons in winter, called *shlitten*, which are not ten high. And one who [does so] deliberately is lashed – though not with Torah lashes, even if we say there is a negative commandment for *mechamer* (see the Rambam, perek 20 of Hilchos Shabbos, halachos 1 – 2) – and he is disqualified from testimony rabbinically, as explained in Choshen Mishpat 34; see there.

And even within the techum **ואפי' הוא תוך התחום**

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

ואפי' הוא תוך התחום. פי' ואז אין איסור בהולך ברגליו אלא דוקא אה רוכב אפ"ה יכול לרכוב מחמת סכנה:

And even within the *techum*. Meaning: and then there is no prohibition in walking on foot, but only if he rides; even so, he may ride because of danger.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

ואפי' עט"ז דחוץ לתחום קיל טפי רוכב מהולך ברגליו דאין תחומין למעלה מעשרה כו' אפי' תוך התחום רוכב חמור טפי דעובר על שבות דאין רוכבין ע"ג בהמה (ושביתת בהמה ליכא דחי נושא עצמו) אפ"ה מפני פיקוח נפש שרי אף איסור תורה ועמ"א אות ז"י"ן באורך וא"ה שם יבואר:

And even – see the Taz: that outside the *techum*, riding is more lenient than walking on foot, since there are no *techumin* above ten etc.; [and] even within the *techum*, [where] riding is more severe, since he transgresses the *shevus* that one does not ride on an animal (and the resting of the animal does not apply, for a living being carries itself), even so, because of *pikuach nefesh* even a Torah prohibition is permitted. And see the Magen Avraham, os 7, at length; and with Hashem's help it will be explained there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

אם אין עמו – וה"ה אם אינו מאמין לא"י:

If he has no [non-Jew] with him – And the same applies if he does not trust the non-Jew.

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

משום מחמר – מנהיג חמור טעונה קרויה מחמר ואיסורו הוא מן התורה מדכתיב לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך וקבלו חז"ל דר"ל מלאכה שנעשית בשותפות ע"י אדם ובהמה דהיינו שהיא טעונה איזה דבר והוא מחמר אחריה ומנהיגה ע"י קולו וכיוצא בו. ואין עובר על זה אלא כשהיא עושה עקירה והנחה על ידו דלא תעשה כל מלאכה כתיב ובלא זה לא מקרי מלאכה וכן ה"ה לענין איסור שביתת בהמה ולפיכך מניח הכיס עליה לאחר שכבר עקרה ללכת דלא נעשית העקירה על ידו:

Because of *mechamer* – One who drives a laden donkey is called a *mechamer*, and its prohibition is from the Torah, as it is written, "You shall not do any *melacha*, you and your animal"; and Chazal received that this means a *melacha* done in partnership by a person and an animal – that is, it is laden with something and he drives after it and leads it by his voice and the like. And one transgresses this only when it does *akira* and *hanacha* through him, for it is written "you shall not do any *melacha*," and without this it is not called a *melacha*. And the same applies to the prohibition of the resting of an animal. Therefore he puts the purse on it after it has already lifted [its feet] to walk, so that the *akira* is not done through him.

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

מניחו וכו' – ואפילו אם אין הבהמה שלו צריך ליזהר בכך דאיסור מחמר שייך אפילו בבהמת אחרים וכ"ש אם הבהמה שלו דאיכא תרתי מחמר ושביתת כלים:

He puts it etc. – And even if the animal is not his he must be careful about this, for the prohibition of *mechamer* applies even with others' animals; and all the more so if the animal is his, where there are two [prohibitions], *mechamer* and the resting of vessels (so printed; evidently "the resting of his animal," as in MA 5).

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

ולאחר שתחזור וכו' – ואם מעצמה אינה מתחלת לילך הוא יכול לזרזה שתתחיל לילך אם אין עליה אוכף ומשום כיון שבתחלת הילוכה אין שום דבר מונח עליה אין שייך בזה איסור מחמר.

And after it again etc. – And if it does not start walking by itself, he may urge it to start walking, if there is no saddle on it: since at the start of its walking nothing lies on it, the prohibition of *mechamer* does not apply.

וכ"ז כשהבהמה היא לבדה אבל אם היא מושכת בעגלה כשיגעור עליה בקול להתחיל לילך אחר שעמדה הוא עובר על איסור מחמר ואין לו שום עצה להמלט מאיסור זה דאפילו אם הפקיר הבהמה ואינו עובר על איסור שביתת בהמתו הלא עכ"פ עובר על איסור מחמר וכנ"ל וע"כ אם קשה לו לעמוד במקומו יראה לשלוח למקום הסמוך ויביא משם א"י שיביא העגלה למלון ויפקיר הבהמה שלא יעבור על

שביתת בהמתו ובזה יסולק מכל מכשולים. וכ"ז כשהוא בתוך התחום אבל למי שהחשיך חוץ לתחום אין לו היתר כנ"ל אם לא במקום סכנה:

> All this is when the animal is alone. But if it is pulling a wagon, then when he calls out to it to start walking after it stopped, he transgresses the prohibition of *mechamer*, and he has no remedy to escape this prohibition: for even if he made the animal ownerless and does not transgress the prohibition of the resting of his animal, he nevertheless transgresses the prohibition of *mechamer*, as above. Therefore, if it is hard for him to stay in his place, he should see to sending to a nearby place and bringing from there a non-Jew who will bring the wagon to the inn; and he should make the animal ownerless, so as not to transgress the resting of his animal; and thereby he will be free of all stumbling-blocks. All this is when he is within the *techum*; but for one overtaken by dark outside the *techum*, there is no permission, as above, except in a place of danger.

MISHNA BERURA 10 **משנה ברורה (י)**

ואפילו וכו' – פירוש ואז אין איסור כשילך ברגליו אלא דוקא אם רוכב אפ"ה יכול לרכוב מחמת סכנה וכ"ש כשהוא חוץ לתחום דיעשה איסור בלא"ה בהליכתו בודאי יוכל לרכוב ולהנצל מהם ועיין בב"י דיש סברא דטוב לרכוב שם מלילך ברגליו אך הוא דחה אותה שם עי"ש

> **And even etc.** – Meaning: and then there is no prohibition when he walks on foot, but only if he rides; even so, he may ride because of danger. And all the more so when he is outside the *techum*, where he will in any case do a prohibition by his walking – he may certainly ride and save himself from them. And see the Bais Yosef, that there is a view that it is better to ride there than to walk on foot, but he rejected it there; see there.

ואפילו לפי סברא ההיא דוקא לענין רכיבה אבל כשהבהמה מושכת בקרון אפילו אם הקרון גבוה יו"ד לכו"ע טוב יותר שילך ברגליו משישב בקרון כי ע"י הישיבה עובר על איסור שימוש בבעלי חיים וגם על תחומין משא"כ אם ילך ברגליו לא יעבור רק על תחומין ולבד כל אלה מצוי ע"י הישיבה בקרון לעבור על איסור מחמר ובמקום סכנה הכל שרי.

> And even according to that view, it is only regarding riding. But when the animal pulls a carriage, even if the carriage is ten [tefachim] high, all agree it is better that he walk on foot than sit in the carriage: for by sitting he transgresses the prohibition of using animals and also *techumin*, whereas if he walks on foot he transgresses only *techumin*. And besides all this, by sitting in the carriage it is common to transgress the prohibition of *mechamer*. And in a place of danger, everything is permitted.

כתב הפמ"ג יש ליזהר כשעומדת בשבת בר"ה עגלה ריקנית עם סוסים שלא להגביה קול ויהיה כמחמר אפילו בהמת אחרים וכמ"ש למעלה וכ"ש עגלות נמוכין בימי החורף שקורין שליטי"ן דאין גבהן עשרה:

> The Pri Megadim wrote: one must be careful, when an empty wagon with horses stands in *reshus harabim* on Shabbos, not to raise one's voice and be like a *mechamer*, even with others' animals, as written above; and all the more so with the low wagons in winter, called *shlitten*, which are not ten high.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Cheresh, shoteh v'katan

– "These are people" – he may confuse them with one obligated in mitzvos (Shabbos 153a; MB 11).

Melacha: None named.

A Donkey or a Person

HALACHA 266:3

The Gemara (153a): "These are people, this is not a person" – they are people like him, and he may come to confuse them with another person who is obligated in mitzvos **11)** (MB 11). The Rambam (20:7): "because they are Jewish people."

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

היה עמו חמור וחרש שוטה וקטן, יניחנו על החמור ולא יתננה לאחד מאלו:

3 If he had with him a donkey and a cheresh, a shoteh and a katan, he puts it on the donkey and does not give it to one of these 11).

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 11 **משנה ברורה (יא)**

לאחד מאלו – שהן בני אדם כמותו ואתי לאחלופי באדם אחר המחוייב במצות:

To one of these – For they are people like himself, and he may come to be mistaken with another person who is obligated in mitzvos.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Cheresh, shoteh v'katan

– The *shoteh* has no understanding at all (seif 4); a *cheresh* has weak understanding (MB 12).

Melacha: None named.

Cheresh and Shoteh

HALACHA 266:4

The Gemara (153a): "A *cheresh* and a *shoteh* – to the *shoteh*." A *cheresh* has weak understanding **12)** (MB 12); the *shoteh* has none.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

היה עמו חרש ושוטה, יתננו לשוטה לפי שאין לו דעת כלל:

4 If he had with him a cheresh and a shoteh, he gives it to the shoteh, because he has no understanding at all 12).

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

כלל – אבל חרש דעתא קלישתא אית ליה:

At all – But a *cheresh* has weak understanding.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Teiku

– Between a *cheresh* and a *katan* the Gemara records two versions (Shabbos 153b), so either one (Rambam 20:7; MB 13).

Melacha: None named.

Cheresh and Katan

HALACHA 266:5

The Gemara (153b) left the last case open: give it to the *cheresh*, since the *katan* will come to understanding, or to the *katan*, since the *cheresh* may be confused with a competent adult? "Some say to the *cheresh*, some say to the *katan*." So each has an advantage **13)** (MB 13), and the Rambam (20:7) rules: to whichever he wants.

Rabbi Akiva Eiger (1) notes that the seif's reason for the *shoteh* over the *katan*, "the *katan* will come to understanding," is the Tur's; the Gemara states the two rulings side by side, and the common reason may be that the *shoteh* has no understanding at all. That outweighs the concern of confusion, which resolves a question Tosafos left open; only between a *cheresh* and a *katan*, both of whom have some understanding, do the two versions disagree. The **Biur Halacha** (ד"ה יתננו למי שירצה) brings the Pri Megadim (MZ 4): if the *katan* is his own son, of the age of *chinuch*, he should give it to the *cheresh*; and he is unsure whether that holds even if the *cheresh* is his son, since a *cheresh* has no *chinuch*.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

שוטה וקטן, יתננו לשוטה שהקטן יבא לכלל דעת. חרש וקטן, יתננה למי שירצה:

5 A shoteh and a katan: he gives it to the shoteh, for the katan will come to understanding. A cheresh and a katan: he gives it to whichever he wants 13).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

שהקטן יבא לכלל דעת.

RABBI AKIVA EIGER — **רבי עקיבא איגר**

סעיף ה' שהקטן יבוא לכלל דעת. כ"ה בטור. אולם בסוגי' איתא חרש ושוטה נותנים לשוטה קטן ושוטה נותנים לשוטה. וי"ל דבתרווייהו חד טעמא דשוטה אין לו דעת כלל. אבל קטן יש לו קצת דעת. ע' תוס' חולין י"ב ד"ה מאן תנא. ובזה.' מיושב קושי' תוס' ד"ה חרש אתי לאחלופי תימא א"כ לעיל בשוטה וקטן לשוטה הא אמרי' אתי לאחלופי והניחו בקושיא. ולפי הנ"ל ניחא דוודאי הסברא דטוב יותר ליתן לשאין בו דעת כלל עדיף מכל אף במקום סברא דאתי לאחלופי. מ"מ עדיף יותר ליתן לשוטה שאין בו דעת כלל. רק בחרש וקטן דלתרווייהו יש דעת קצת דיש ס' ליתן לקטן דלא אתי לאחלופו. מ"מ ס' ליתן לחרש דלא אתי לכלל דעת בזה פליגי הנך ב' לישני הי עדיפי ודו"ק:

> **Seif 5: "For the *katan* will come to understanding."** So it is in the Tur. But in the Gemara's passage it says: a *cheresh* and a *shoteh* – one gives to the *shoteh*; a *katan* and a *shoteh* – one gives to the *shoteh*. One may say that in both there is one reason: the *shoteh* has no understanding at all, whereas a *katan* has some understanding – see Tosafos, Chullin 12, ד"ה מאן תנא.
>
> And thereby the question of Tosafos, ד"ה חרש אתי לאחלופי, is resolved: "It is astonishing – if so, above, with a *shoteh* and a *katan*, [one gives] to the *shoteh*; but we say he will come to be mistaken!" – and they left it as a question. According to the above it is well: certainly the reasoning that it is better to give to one who has no understanding at all outweighs everything, even against the reasoning that he will come to be mistaken; so it is better to give to the *shoteh*, who has no understanding at all. Only with a *cheresh* and a *katan*, both of whom have some understanding, is there a side to give to the *katan*, who will not be mistaken [for an adult], but a side to give to the *cheresh*, who will not come to understanding; on this the two versions disagree, which is preferable. And understand.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 13 — **משנה ברורה (יג)**

למי שירצה – דכל אחד יש לו מעלה בפני עצמו וכנ"ל:

> **To whichever he wants** – For each has an advantage of his own, as above.

Seif 6 סעיף ו

BASIS OF THIS SEIF Lifnei iver | Safi lei b'yadayim
– One may not feed them a prohibition with his hands (MB 14, from 343).
– Given while still day it is not feeding with his hands (MB 15); the Magen Avraham questions the Rama (MA 8).
Melacha: None named.

Not Through His Hands

HALACHA 266:6

As with the animal **14)**: although he is not commanded about their resting, he may not feed them a prohibition with his hands (343), so he must not let them do a Torah *melacha* through him (MB 14). Given while still day **15)**, it is not feeding with his hands, since there is no prohibition yet; what they do afterwards they do on their own. With an animal, though, he must take the purse off whenever it stops, even if he put it on while still day (MB 15).

The **Magen Avraham** (8) questions the Rama. The Maggid Mishneh explains that with an Erev Shabbos giving the Rambam was lenient because of the loss, but the Ramban, the Rashba and other commentators require putting it on while walking even on Erev Shabbos. Since the Geonim forbid explicitly and the Rambam's words are unspecified, why was the Rama lenient? The Mishna Berura (15) records that the Magen Avraham inclines to be strict even before Shabbos; the Mishna Berura himself adds that in a *karmelis* one may be lenient. The **Biur Halacha** (ד"ה הגה"ה ודוקא וכו') presses further: if what they do afterwards is on their own, why does the seif require taking it off them when they stop even when given on Shabbos? And a *katan* acting to please his father must be stopped (Shabbos 121a), so why may he carry the purse on at all? He concludes that even by the Magen Avraham one may be lenient in a *karmelis*. The Pri Megadim (EA 8) agrees that the Maggid Mishneh means the Ramban and the Rashba require this even when he gave it to a *cheresh*, *shoteh* or *katan* on Erev Shabbos (with an animal there is no difference in any case). But he concludes that the question on the Rama is not so strong: it is not explicit in their words, and even if the Maggid Mishneh reads them so, the Rama need not.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

י"א שכשנותנו לאחד מאלו מניחו עליו כשהוא מהלך ונוטל ממנו כשהוא עומד.

הגה ודוקא כשנותן להם משחשיכה, אבל כשנותן להם מבע"י, מותר בכל ענין:

6 Some say that when he gives it to one of these, he puts it on him while he is walking 14) and takes it from him when he stands.

RAMA *And that is only when he gives it to them after dark; but when he gives it to them while it is still day* **15)**, *it is permitted in every case.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

While it is still day, it is permitted **מבע"י, מותר בכל ענין**

MAGEN AVRAHAM 8 **מגן אברהם (ח)**

מבע"י מותר. דדוקא כשנותן להם בשבת הוי כמאכיל להם נבילות בידים אבל כשנותן להם מע"ש אף על גב דבעלמא אסור משום הפסד התירו כ"כ המ"מ מדסתם הרמב"ם וכתבו הרמב"ן והרשב"א ושאר מפרשים דאפי' מע"ש צריך לעשות כן ואפשר שגם דעת

הרמב"ם כן אלא שנקט ל' הגמ' כמנהגו עכ"ל המ"מ וא"כ צ"ע למה הקיל רמ"א מאחר שדברי הגאונים מפורשים לאיסור ודברי הרמב"ם סתומים:

While it is still day, it is permitted. For only when he gives it to them on Shabbos is it like feeding them *neveilos* with his hands; but when he gives it to them on Erev Shabbos – although generally it is forbidden, because of the loss they permitted it. So wrote the Maggid Mishneh, from the fact that the Rambam stated it without qualification. "And the Ramban, the Rashba and other commentators wrote that even on Erev Shabbos one must do so [– put it on while he walks]; and it is possible that this is the Rambam's view too, but he used the language of the Gemara, as is his way" – end of the Maggid Mishneh. If so, it requires investigation why the Rama was lenient, since the words of the Geonim are explicitly to forbid and the words of the Rambam are unspecified.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

מבע"י מותר עמ"א אות י"א ובח"מ נתכוונו לד"א כי המ"מ בפ"ך מה"ש ה"ז נתכוין שהרמב"ן ורשב"א אין אוסרים כ"א בשבת הא מבע"י י"ל דשרי והרמב"ם סתם וסובר אף משתחשך א"צ להניחו כשהולך יע"ש והמעיין במ"מ שם יראה מבואר ממ"ש ז"ל טעם לדבריו כו' וממלת אפשר דסובר כמפרשים ולדידהו ודאי סובר בשבת כרמב"ן ורשב"א

While it is still day, it is permitted – see the Magen Avraham, os 11 (so printed), and in ח"מ. They intended something else. For the Maggid Mishneh, in perek 20 of Hilchos Shabbos, halacha 7, [might seem to] intend that the Ramban and the Rashba forbid only on Shabbos, whereas while still day one may say it is permitted; and that the Rambam stated it without qualification and holds that even after dark one need not put it on when he walks; see there. But one who studies the Maggid Mishneh there will see it is clear from what he wrote, "a reason for his words etc.," and from the word "perhaps," that he holds [the Rambam may agree] with the commentators – and according to them [the Rambam] certainly holds, on Shabbos, like the Ramban and the Rashba.

אבל כוונת המ"מ דרמב"ן ורשב"א (בשבע שיטות והר"ן) אוסרים אף בנתנו מבע"י לחש"ו דודאי לבהמה אין חילוק בין ליתן מבע"י או בשבת להניחה כשהיא מהלכת כו' אבל עכו"ם וחש"ו ודאי לכתחלה יש ליתן מבע"י בעכו"ם וקוצץ ובחש"ו דלאו ליספי בידים בשבת אפ"ה כתבו ז"ל דמניח כשהם מהלכים משמע ליה להמ"מ דאף מבע"י צריך לעשות כן וכתב דנ"ל להר"מ דא"א מבע"י לעשות כן בחש"ו

Rather, the intention of the Maggid Mishneh is that the Ramban and the Rashba (in the Shitos, and the Ran) forbid even where he gave it to the *cheresh*, *shoteh* or *katan* while still day. For certainly with an animal there is no difference between giving it while still day or on Shabbos: he puts it on when it walks etc. But with a non-Jew and with a *cheresh*, *shoteh* or *katan*, certainly *l'chatchila* one should give it while still day – with a non-Jew, fixing [a wage]; and with a *cheresh*, *shoteh* or *katan*, so as not to feed them [a prohibition] with his hands on Shabbos. Even so, they z"l wrote that he puts it on while they are walking; from this the Maggid Mishneh understood that even while still day one must do so. And he wrote that it seems to him that according to the Rambam one need not do so with a *cheresh*, *shoteh* or *katan* while still day.

(וא"ש בפ"ך הו"ז כתב מי שהחשיך בדרך במשנה ובפ"ו הלכה כ"ב וקדש היום דהתם בעכו"ם מיירי משא"כ כאן אי משום חש"ו נקיט סתם ובנתנו מבע"י א"צ להניח כשמהלך ואפשר עוד להר"מ בשבת אסור אף כשהוא מהלך דמ"מ איסור דרבנן לא התירו כ"א בעכו"ם א' בהמה מותר וצ"ע א"כ הר"מ אפשר סובר מבע"י כרמב"ן ורשב"א.

(And it fits well that in perek 20, halacha 7, he wrote "one who was overtaken by dark on the road," as in the Mishna, and in perek 6, halacha 22, "and the day became holy": for there it speaks of a non-Jew, whereas here, because of the *cheresh*, *shoteh* or *katan*, he stated it without qualification – and where he gave it while still day, one need not put it on while he walks. And it is further possible that according to the Rambam, on Shabbos it is forbidden even while he walks, for nevertheless they permitted a rabbinic prohibition only with a non-Jew; with an animal it is permitted. This requires investigation; if so, the Rambam perhaps holds, while still day, like the Ramban and the Rashba.)

ומ"מ אין כ"כ צ"ע על הר"ב מאחר דאין מבואר כן בדבריהם וא"נ המ"מ סובר כן בדבריהם הר"ב לא מפרש כך. ואי ממ\ש המחבר י"א שמניח כשמהלך ומשמע מבע"י דבשבת כ"ע הכי ס"ל (ולא הוי למכתב י"א) דליספי ליה איסורא בידים משמע מן התורה אסור כמבואר פרק חרש ואיך התירו משום פסידא וא"כ הי"ל וי"א או למה התיר הר"ב עדיין אין זה כ"כ קושיא עיין סימן שמ"ג בב"י ובר"מ ה' מ"א פי"ז הלכה כ"ז אסו"ר משמע לכאורה ד"ס והנך ג' קראי דמייתי בפ' חרש ה"ל ג' כתובין ואפי' בידים הוי רק איסורא דרבנן ובפסידא לא גזרו ועב"ח כאן והדברים ארוכים וא"ה בשמ"ג יבואר זה וכאן אין להאריך:

Nevertheless it is not so much of a difficulty on the Rav, since it is not explicit so in their words; and even if the Maggid Mishneh holds so in their words, the Rav does not explain it so. And if [the difficulty is] from what the Mechaber wrote, "some say that he puts it on while he walks" – which implies while still day, for on Shabbos all hold so (and he should not have written "some say") – [since] "to feed him a prohibition with his hands" implies it is forbidden by Torah law, as explained in perek Cheresh; then how did they permit it because of a loss? If so, he should have written "and some say," or [one should ask] why the Rav permitted it. This is still not so much of a difficulty: see siman 343 in the Bais Yosef, and the Rambam, Hilchos Ma'achalos Asuros, perek 17, halacha 27 – at first glance it implies [the prohibition is] from the words of the Sofrim, and those three verses brought in perek

Cheresh are three verses [used as support]; and even with his hands it is only a rabbinic prohibition, and where there is a loss they did not decree. And see the Bach here. The matter is long, and with Hashem's help it will be explained in 343; here is not the place to elaborate.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

כשהוא מהלך – וכנ"ל בבהמה בס"ב והטעם כדי שלא יעשו החש"ו איסור דאורייתא על ידו ואע"פ שאינו מצווה על שביתתם כמו בבהמה מ"מ הרי אסור להאכילם איסור בידים וכדלקמן בסימן שמ"ג לענין קטן וה"ה לחרש ושוטה כמו שנתבאר שם:

While he is walking – As above with an animal in seif 2. The reason is so that the *cheresh*, *shoteh* or *katan* not do a Torah prohibition through him. And although he is not commanded about their resting, as with an animal, nevertheless it is forbidden to feed them a prohibition with his hands, as below in siman 343 regarding a *katan*, and the same applies to a *cheresh* and *shoteh*, as explained there.

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

מבעוד יום – דאז אינו נקרא זה מאכיל בידים כיון דעתה עדיין לית ביה איסורא ומה שיעמוד החש"ו אחר שחשכה ואחר כך חוזר ועוקר רגליו הלא מעצמו עושה זה וא"צ למחות בידו כשעושה איסור ע"כ אין צריך ליטול הכיס מעליו כשעומד

While it is still day – For then this is not called feeding with his hands, since at that time there is still no prohibition in it. And what the *cheresh*, *shoteh* or *katan* will stop after dark and afterwards again lift his feet – he does that on his own, and one need not protest when he does a prohibition; therefore he need not take the purse off him when he stops.

אבל בבהמה שהוא מצווה על שביתת בהמתו וגם שהוא מחמר אחריה ע"כ אף שהניח עליה מבע"י חייב ליטול הימנה כשעומדת משחשיכה להשתין מים וכיוצא בזה ולחזור ולהניח עליה אחר שכבר עקרה רגליה ללכת כדי שלא תעשה עקירה והנחה בכיס שלו בשבת ויעבור על איסורי תורה והמ"א מצדד להחמיר אף מבעוד יום ונראה דבכרמלית יש להקל:

But with an animal, where he is commanded about the resting of his animal and he also drives after it, even though he put it on it while it was still day, he must take [the purse] off it when it stops after dark to urinate and the like, and put it back on after it has already lifted its feet to walk, so that it not do *akira* and *hanacha* with his purse on Shabbos and he transgress Torah prohibitions. And the Magen Avraham inclines to be stringent even [when he gave it] while it was still day; and it seems that in a *karmelis* one may be lenient.

Seif 7 סעיף ז

BASIS OF THIS SEIF Pachos mi'arba amos | Shevus

– "There was yet another [remedy]" – less than four *amos* at a time – not revealed lest he carry four *amos* (Shabbos 153b).

– It does not help for carrying from one domain to another (Taz 4; MB 17); he stops to rest between stretches (MB 18).

Melacha: None named in the seif.

Background *(general; not stated in the seif): Carrying four amos in reshus harabim, and between domains (Taz 4) – compare* מוציא מרשות לרשות *#39.*

Less Than Four Amos at a Time

HALACHA 266:7

The Gemara (153b): Rabbi Yitzchak said, "There was yet another [remedy], and the Chachamim did not want to reveal it" – he carries it less than four *amos* at a time; they did not reveal it lest he come to carry four *amos* in *reshus harabim*. This *shevus* is very severe **16)**: he may not be exact in the measure. Chazal permitted it reluctantly, because of the loss, and only when no other way exists (MB 16).

It helps only for moving within *reshus harabim* or a *karmelis* **17)**, where the prohibition is moving four *amos*. It does not help for carrying from one domain to another, forbidden even for half an *amah*; so at his house he throws it in *kil'achar yad* (Taz 4; MB 17). From this the **Taz** criticizes those who carry a baby to the *bris* less than

four *amos* at a time: taking it out of the house is still carrying between domains, so a non-Jew should carry it out and into the shul. The Magen Avraham (331) holds one should not do so, since the *bris* can be done at home (MB 17; MZ 4).

Between each stretch he stops to rest for a moment **18)** – the resting of his body is like placing the object – even though he stops only to avoid the prohibition (MB 18; MA 9, Darchei Moshe). Rabbeinu Yerucham requires him to sit; the Magen Avraham (9) questions this, since Rabbeinu Yerucham himself writes that stopping to rest exempts (Rambam 13:8), and Rashi in Avoda Zara implies that it suffices. Better still, two people pass it to each other, each less than four *amos*; then none need stop or sit, since each act is new (Taz 4; MB 18; MZ 4, from 349, Taz 1; Biur Halacha, from 349:3).

A find only if it came into his hand **19)** while still day (MB 19). The Pri Megadim (MZ 4) notes that the Rambam (20:7) permits carrying a find less than four *amos* even before it came into his hand, if he cannot wait for dark there. The **Biur Halacha** (ד"ה אבל אם לא בא לידו לא) adds from the Pri Megadim that passing it from person to person is permitted even then; and a find that is *muktzeh* is forbidden in any case.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם אין עמו שום אחד מכל אלו, יטלטלנו פחות פחות מד' אמות. ודוקא כיסו או מציאה שבאה לידו, אבל אם לא בא לידו, לא:

---

7 If he has none 16) of all these with him, he should move it less 17) than four amos 18) at a time. And only his purse, or a find that came into his hand 19); but if it did not come into his hand, no.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

He should move it less than four amos at a time **יטלטלנו פחות פחות מד' אמות.**

MAGEN AVRAHAM 9 **מגן אברהם (ט)**

פחות פחות מד''א . ועומד לפוש בנתיים (ד"מ בשם טור סי' שמ"ח) דלא כרי"ו שכ' דצריך לישב וצ"ע דהא רי"ו בעצמו כתב דעומד לפוש פטור וכ"כ הרמב"ם פי"ג ותלמוד ערוך הוא פ"ק דשבת אלא שס"ל דבכאן כיון שאינו עומד אלא משום שלא יבא לידי איסור לא ה"ל כעומד לפוש לכן צריך לישב ומיהו בע"א דף ע' פירש"י דבעומד לפוש סגי:

> **Less than four *amos* at a time.** And he stops to rest in between (Darchei Moshe in the name of the Tur, siman 348) – not like Rabbeinu Yerucham, who wrote that he must sit. This requires investigation, for Rabbeinu Yerucham himself wrote that stopping to rest makes him exempt, and so wrote the Rambam, perek 13, and it is an explicit Gemara in the first perek of Shabbos. But he holds that here, since he stops only so as not to come to a prohibition, it is not like stopping to rest; therefore he must sit. However, in Avoda Zara, daf 70, Rashi explained that stopping to rest suffices.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9 **פרי מגדים – אשל אברהם (ט)**

פחות עמ"א וכ"כ הט"ז אות ד' הביא דברי רי"ו שצריך ליישב לא לפוש בכאן ועמ"ש מזה בט"ז:

> **Less** – see the Magen Avraham. And so wrote the Taz, os 4, who brought the words of Rabbeinu Yerucham that here one must sit, not [just] rest; and see what I wrote about this on the Taz.

TAZ 4 **ט"ז (ד)**

יטלטלנו פחות פחות מד''א. דבר פשוט שזה אין מועיל אלא טלטול בר"ה או כרמלית שהאיסור הוא משום טלטול ד"א ע"כ מהני זה אבל מרה"י לכרמלית וכ"ש לרה"ר דהאיסור משום הוצאה מרשות לרשות דאסור אפי' בחצי אמה לא מועיל זה וכ"כ רש"ל בתשו' סי' נ"א ע"כ לא יפה עושים אותן שמשאין תינוק לימול בפחות פחות מד"א דמ"מ יש איסור מה שמוציאין מרה"י לרחוב שהוא כרמלית אלא יוציאנו ע"י עכו"ם מרשות לרשות ואח"כ יטלטלנו בפחות מד"א.

He should move it less than four *amos* at a time. It is a simple matter that this helps only for moving in *reshus harabim* or a *karmelis*, where the prohibition is because of moving four *amos*; therefore this helps. But from *reshus hayachid* to a *karmelis*, and all the more so to *reshus harabim*, where the prohibition is because of carrying out from domain to domain, which is forbidden even [for] half an *amah*, this does not help. And so wrote the Maharshal in his Responsa, siman 51. Therefore those who carry a child to the *bris* less than four *amos* at a time do not act well: for there is nevertheless a prohibition in carrying it out from *reshus hayachid* to the street, which is a *karmelis*. Rather, he should carry it out through a non-Jew from domain to domain, and afterwards move it less than four *amos* at a time.

וכתב ב"י בשם הר"ר ירוח' בהיתר פחות מד"א צריך לישב בכל פחות מד"א שאל"כ אע"פ שעומד חייב דהליכה אחת היא ואפי' בכרמלית חייב מלקות מדרבנן עכ"ל. ונראה דזהו אם אחד נושא לבד אז צריך לישב אבל אם א' נותן לחבירו בפחות מד"א א"צ לישב שום א' דבכל אחד הוי מעשה חדש כנ"ל:

And the Bais Yosef wrote in the name of Rabbeinu Yerucham: "With the permission of less than four *amos*, he must sit [after] each less-than-four-*amos*; otherwise, even though he stops, he is liable, since it is one walking; and even in a *karmelis* he is liable to rabbinic lashes" – end. And it seems that this is where one person carries alone; then he must sit. But if one gives to his fellow [each time] less than four *amos*, none of them need sit, since with each one it is a new act – so it seems to me.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 4 on Taz 4 **פרי מגדים – משבצות זהב (ד)**

יטלטלנו עט"ז עמ"א ט' בשם ד"מ ורי"י כו' ועסי' של"א ס"ו כתב באיסור תורה אף ע"י עכו"ם לא יעשנה וכאן א"א מע"ש ומ"מ אפשר למול בביתו עמ"א שם אות ו"ו בפרט האידנא ליכא רה"ר.

He should move it – see the Taz; see Magen Avraham 9 in the name of the Darchei Moshe and Rabbeinu Yerucham etc. And see siman 331, seif 6: he wrote that with a Torah prohibition one should not do it even through a non-Jew; and here it was impossible [to do] from Erev Shabbos; nevertheless it is possible to circumcise at home – see the Magen Avraham there, os 6 – especially nowadays, when there is no *reshus harabim*.

והוי יודע שמ"ש הט"ז יוציא עכו"ם כ"כ בשמ"ט א' וה"ה לבית הכנסת יכניסו עכו"ם וברחוב מוליכין פחות מד"א היינו הרבה בני אדם הא אדם א' חמור הוא שבות דפחות מד"א יותר משאר שבותים אפי' ביה"ש כו' יע"ש ועיין א"ר של"א אות ו"ו כתב בביאור כן ברחוב יוליכו הרבה ב"א כ"א פחות מד"א דזה לית ביה שבות ול"ד הרבה כ"א ב' ב"א יכולין לעשות זה. ומ"ש דא"צ לישב בהרבה בני אדם ה"ה שא"צ לפוש א"ר י"ד ופשוט הוא:

And know that what the Taz wrote, "he should carry it out through a non-Jew," so he wrote [also] in 349, 1; and likewise into the shul a non-Jew should bring it; and in the street they carry it less than four *amos* at a time – that is, many people; whereas [with] one person it is a severe *shevus* – less than four *amos* [is more severe] than other *shevusim*, even at *bein hashmashos* etc.; see there. And see the Eliya Rabba, 331, os 6: he wrote explicitly so – in the street many people should carry, each one less than four *amos*, for this has no *shevus*; and not necessarily many, but even two people can do this. And what he wrote, that with many people one need not sit – likewise one need not rest (Eliya Rabba, 14); and it is simple.

מ"ש המחבר מציאה לא אף דכ"ש הוא משאר שבותים בס"א דמציאה לא כ"ש פחות מד"א כתב לאפוקי מרמב"ם שכתב פ"ו מה"ש הכ"ב ופ"ך ה"ז דמציאה אפי' לא באה לידיה פחות מד"א שרי יע"ש. והכלל בזה באדם א' פחות מד"א שבות חמור הוא יותר משאר שבותים לדידן וחבירו לחבירו אף שכ"א מוליך פחות מד"א וע"ד כן עושין שרי כמבואר בשמ"ט בט"ז א' וא"ה יבואר שם וה"ה כאן כשיש ב' ב"א עושין כן וא"ה לקמן כשמ"ט יבואר זה. עמ"ש א"ה באות ה' מזה:

What the Mechaber wrote, "a find, no" – even though it is all the more so than the other *shevusim* in seif 1, "a find, no," all the more so less than four *amos* – he wrote it to exclude the Rambam, who wrote in perek 6 of Hilchos Shabbos, halacha 22, and perek 20, halacha 7, that with a find, even if it did not come into his hand, less than four *amos* is permitted; see there. And the rule in this: with one person, less than four *amos* is a *shevus* more severe than other *shevusim*, for us; and from one to his fellow – even though each one carries less than four *amos*, and they do so by design – it is permitted, as explained in 349, on Taz 1, and with Hashem's help it will be explained there. And the same here when two people do so; and with Hashem's help below, in 349, this will be explained. See what I write, with Hashem's help, in os 5 about this.

עוד אבאר לך שמ"ש המחבר ס"ה חרש וקטן יתנו למי שירצה יראה לי דהיינו דוקא שאין בנו אאל בנו קטן בר חינוך מדרבנן יתנו לחרש ושוטה אף בנו שאין בר חינוך כמו קטן וצ"ע כעת ועסי' קפ"ו ס"ב קטן מוציא לגדול דרבנן ובחרש ושוטה לא דאין בהו חינוך ועסי' שמ"ג קטן אוכל נבילות אביו מצווה להפרישו איכא לעיונא בחרש ושוטה דלאו בני דיעה נינהו ולא צייתי כלל ועמ"א שם אות ב' אבל ודאי ליספי להו בידים אסור אפי' לחרש ושוטה מקרא דלא תאכלום כו' ועיין שמ"ג. ובלבוש ס"ו דחרש ושוטה שוין לקטן בכל מקום אפשר הוא ל"ד כדאמרן:

Further I will explain to you: what the Mechaber wrote in seif 5, "a *cheresh* and a *katan* – he gives to whichever he wants," it appears to me that this is specifically where [the *katan*] is not his son. But [where it is] his young son, who has [an obligation of] *chinuch* rabbinically, he should give it to the *cheresh* or *shoteh* – even [if they are] his son, since they have no *chinuch*, unlike a *katan*. This requires investigation for now. And see siman 186, seif 2: a *katan* can discharge an adult for a rabbinic [obligation], but not a *cheresh* and *shoteh*, for they have no *chinuch*. And see siman 343: [when] a *katan* eats *neveilos*, his father is commanded to separate him from it; there is room to consider [this] with a *cheresh* and *shoteh*, who lack understanding and do not listen at all; and see the Magen Avraham there, os 2. But certainly to feed them with his hands is forbidden, even to a *cheresh* and *shoteh*, from the verse "lo socheilum" etc.; and see 343. And in the Levush, seif 6, [he wrote] that a *cheresh* and *shoteh* are equal to a *katan* everywhere; perhaps that is not precise, as we have said.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 16 משנה ברורה (טז)

אם אין עמו וכו' – דשבות חמור הוא מאד דילמא לא יצמצם בשעורו ויבוא להוליך ד' אמות בר"ה ובקושי גדול התירו חז"ל דבר זה משום פסידא ומפני שאדם בהול על ממונו וכנ"ל ולכך לא התירו חז"ל אלא דוקא כשאין לו שום אחד מכל אלו הדרכים:

If he has none with him etc. – For this *shevus* is very severe: perhaps he will not be exact in its measure and come to carry four *amos* in *reshus harabim*. And with great difficulty Chazal permitted this, because of a loss, and because a person is anxious about his money, as above. Therefore Chazal permitted it only when he has none of all these ways.

MISHNA BERURA 17 משנה ברורה (יז)

פחות וכו' – וזה אינו מועיל אלא לענין טלטול בר"ה או בכרמלית שהאיסור הוא משום טלטול ד' אמות ע"כ מהני זה אבל מכרמלית לרה"י או לרשות הרבים וכ"ש מר"ה לרה"י דהאיסור הוא משום הוצאה מרשות לרשות דאסור אפילו בחצי אמה אינו מועיל זה [ט"ז וש"א] ע"כ בענייננו כשבא סמוך לביתו שהוא רה"י יזרוק הכיס כלאחר יד לביתו כדי שלא תהוי הכנסה גמורה ואפילו אם עשה הנחה כשבא סמוך לביתו ג"כ התירו להכניס לביתו כלאחר יד משום הפסד.

Less etc. – And this helps only for moving in *reshus harabim* or a *karmelis*, where the prohibition is because of moving four *amos*; therefore this helps. But from a *karmelis* to *reshus hayachid* or to *reshus harabim*, and all the more so from *reshus harabim* to *reshus hayachid*, where the prohibition is because of carrying from domain to domain, which is forbidden even [for] half an *amah*, this does not help [Taz and others]. Therefore in our case, when he comes near his house, which is a *reshus hayachid*, he should throw the purse into his house in an unusual manner (*kil'achar yad*), so that it not be a complete bringing-in. And even if he made a *hanacha* when he came near his house, they also permitted bringing it into his house *kil'achar yad* because of the loss.

כתב הט"ז לא יפה עושין אותן שנושאין תינוק למול בפחות פחות מד"א דמ"מ יש איסור מה שמוציאין מרה"י לרחוב שהוא כרמלית אלא יוציאנו ע"י א"י מרשות לרשות ואח"כ יטלטלנו בפחות מד"א ולבהכ"נ יכניסו ג"כ ע"י א"י ולהמ"א לקמן בסימן של"א סק"ה אין לעשות כן דהא אפשר למול בביתו:

The Taz wrote: those who carry a child to the *bris* less than four *amos* at a time do not act well, for there is nevertheless a prohibition in carrying it out from *reshus hayachid* to the street, which is a *karmelis*. Rather, he should carry it out through a non-Jew from domain to domain and afterwards move it less than four *amos* at a time; and into the shul too they should bring it through a non-Jew. And according to the Magen Avraham, below in siman 331, s"k 5, one should not do so, since it is possible to circumcise at home.

MISHNA BERURA 18 משנה ברורה (יח)

מארבע אמות – ויעמוד לפוש בינתים רגע אחד להפסיק ביניהם והנחת גופו כהנחת חפץ ואע"ג דאינו עומד בינתים לצורך עצמו לנוח קצת אלא כדי שלא יעביר ד"א בבת אחת אפ"ה מקרי עומד לפוש ויש מחמירין שצריך דוקא לישב בינתים או להניח החפץ ע"ג קרקע.

Than four *amos* – And he should stop to rest in between for a moment, to make a break between them; and the resting of his body is like the placing of the object. And although he does not stop in between for his own sake, to rest a little, but so as not to carry four *amos* at once, even so it is called stopping to rest. And some are stringent that he must specifically sit in between, or put the object on the ground.

כתבו האחרונים דפחות פחות מד"א יותר עדיף שיהיה ע"י שנים משיהיה ע"י אחד ובזה לכו"ע א"צ לישב שום אחד ולא לעמוד לפוש דבכל אחד הוי מעשה חדש:

The Acharonim wrote that [carrying] less than four *amos* at a time is better done by two [people] than by one; and with this, all agree none of them need sit or stop to rest, since with each one it is a new act.

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

שבאה לידו – היינו מבע"י וכנ"ל בס"א:

That came into his hand – That is, while it was still day, as above in seif 1.

Seif 8 סעיף ח

BASIS OF THIS SEIF Peshi'ah
– One who left close to dark is negligent, since he should have worried he would forget (MB 21).
Melacha: None named – the seif speaks of having carried out into *reshus harabim*; compare seif 11.

One Who Was Negligent

HALACHA 266:8

Thinking there was still time counts as partial duress **20)** (MB 20). One who left close to dark **21)** is negligent: he should have worried that he would forget and carry it in *reshus harabim* (MB 21). The Pri Megadim (EA 10) adds that he should have checked his garments before dark (252:7). The Magen Avraham (10) asks from Avoda Zara ("one who carries out a purse on Shabbos"), which implies the remedy applies even then, and suggests the difference is forgetting versus deliberate.

What may he do **22)**? The Rama's remedy in seif 12: untie his belt so that it falls, and tell a non-Jew to guard it. The Eliya Rabba brings the Rashba, who disagrees with this "some say," and writes that one may rely on him (MB 22).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

י"א דוקא מי שהחשיך לו בדרך שהיה סבור שעדיין יש שהות ביום, אבל מי שיצא מביתו סמוך לחשיכה ושכח והוציא לרשות הרבים, לא התירו לו שום אחד מהדרכים האלו:

8 Some say: only one overtaken by dark on the road, who thought there was still time in the day 20); but one who left his house close to dark 21), and forgot and carried out into reshus harabim – they did not permit him 22) any of these ways.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Close to dark **סמוך לחשיכה ושכח והוציא לרשות הרבים**

MAGEN AVRAHAM 10 **מגן אברהם (י)**

סמוך לחשיכה. אבל מבע"י שרי ומ"מ צ"ע דהא בע"א קאמר המוציא כיס בשבת משמע דאפי' הוציאו בשבת עצמו שרי ואפשר דהתם איירי בשוכח והכא במזיד ועסי' של"ד סי"ז:

Close to dark. But [if he went out] while it was still day, it is permitted. Nevertheless this requires investigation, for in Avoda Zara it says "one who carries out a purse on Shabbos," which implies that even if he carried it out on Shabbos itself it is permitted. Perhaps there it speaks of one who forgot, and here of one who [did so] deliberately; and see siman 334, seif 17.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10 on Magen Avraham 10 **פרי מגדים – אשל אברהם (י)**

סמך עמ"א דקצת מזיד דהיה לו לבדוק בגדים סמוך לחשיכה כבסי' רצ"ב ס"ב ובע"ז דף ע"ן ע"א דאמר ר' יצחק המוציא כיס בשבת מוליכו פחות מד"א (עמ"ש בט"ז א"ה באות ד' מזה) משמע אף בשבת התירו לו פחות מד"א התם בשוכח היינו שלא היה כיס זה מבע"י ונתן תינוק שם הכיס בשבת ואנוס הוא ועא"ר אות ך' מזה:

Close [to dark] – see the Magen Avraham: for it is somewhat deliberate, since he should have checked his garments close to dark, as in siman 252, seif 7 (printed: 292, seif 2). And in Avoda Zara 70a, where Rabbi Yitzchak said, "one who carries out a purse on Shabbos moves it less than four *amos*" (see what I write, with Hashem's help, on the Taz, os 4, about this), it is implied that even on Shabbos they permitted him less than four *amos*. There it is with one who forgot – that is, this purse was not [on him] while still day, and a child put the purse there on Shabbos, and he is under duress. And see the Eliya Rabba, os 20, about this.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

ביום – שקצת אונס חשיב:

In the day – For it counts as somewhat of duress.

MISHNA BERURA 21 **משנה ברורה (כא)**

סמוך לחשיכה וכו' – הטעם דפושע הוא כיון דבעת היציאה היה סמוך לחשיכה היה לו לחוש שמא ישכח ויטלטלנו בר"ה אבל כשיצא מבע"י שרי ע"פ הדרכים הנ"ל:

Close to dark etc. – The reason: he is negligent, since at the time he went out it was close to dark, and he should have worried lest he forget and carry it in *reshus harabim*. But when he went out while it was still day, it is permitted according to the ways mentioned above.

MISHNA BERURA 22 **משנה ברורה (כב)**

לא התירו לו וכו' – ר"ל שיעשה כפי המבואר לקמן בסי"ב בהג"ה דיתיר חגורו בשוק והוא נופל ואומר לא"י לשמרו ובספר א"ר הביא דעת הרשב"א החולק על הי"א הזה וס"ל דגם בזה יש לסמוך על כל הדרכים הנ"ל וכתב דיש לסמוך עליו:

They did not permit him etc. – Meaning, he should do as explained below in seif 12 in the Hagahah: untie his belt in the market so that it falls, and tell a non-Jew to guard it. And in the Eliya Rabba he brought the view of the Rashba, who disagrees with this "some say" and holds that here too one may rely on all the ways mentioned above; and he wrote that one may rely on him.

Seif 9 סעיף ט

BASIS OF THIS SEIF Mevatel kli me'heichano | Tza'ar ba'alei chaim

- Cushions under small loads of glass; large loads are unloaded gently, since the cushions would be nullified (Shabbos 154b; Rambam 21:10).
- One does not nullify a vessel even for the time being except for a great loss (MA 14; MB 27).
- Because of the animal's suffering he may unload even more than fifteen *se'ah* (MA 12; MB 24).

Melacha: None named – the prohibitions are *muktzeh* and nullifying a vessel from its readiness.

Background *(general; not stated in the seif): Nullifying a vessel is likened to demolishing it (Rambam 25:23) – compare* סותר *#35.*

Unloading at the Courtyard

HALACHA 266:9

The Mishna (153a): "He reached the outer courtyard – he takes off the vessels that may be moved on Shabbos; and those that may not, he unties the ropes and the sacks fall." The Magen Avraham (11) asks **23)**: when the animal stands a moment before the entrance, he brings the load from *reshus harabim* into *reshus hayachid* – the very concern of seif 11 – and answers that with his animal they were not so strict. The Pri Megadim labours to justify this answer (EA 11): the momentary standing is not a Torah *hanacha*, like stopping to adjust a load (Rambam 13:8); so with a person they required *kil'achar yad*, but not with an animal. Others answer that he takes the load off as soon as it enters, while it is still walking, or takes it off before it enters and puts it back after it has started to enter (MB 23). Because of the animal's suffering, he may unload even more than fifteen *se'ah* **24)**, unlike a wagon (333) (MA 12; MB 24).

Glass Vessels and Cushions

The Gemara (154b): Rav Huna permits putting cushions under glass vessels. The Gemara asks why they are not simply moved, and answers that these are bloodletters' horns, which are not fit for use; and to "but he nullifies a vessel from its readiness" it answers that they are small loads. Bloodletters' cups are *muktzeh* though repulsiveness alone would not forbid them **25)**: a repulsive object fit to cover a vessel may be moved, but these would break (MA 13, Ran; MB 25). Rabbi Akiva Eiger (2) adds that the Razah forbids moving them even for the need of their place, while the Rashba permits that. The cushions do not become a base **26)**, since the glass was not on them at *bein hashmashos*, and he put them there to slide them out (MA 14; MB 26).

Even so, the cushions are nullified until he slides them out **27)**; the Chachamim allowed it because of the loss. The Gemara contrasts a Baraisa permitting him to untie sacks of glass "even though they break": that is בכולסא, glass destined for melting, where the loss is small. The **Magen Avraham** (14) draws the rule: the Ran and the Rambam (21:10) forbid nullifying a vessel even for a short time except to prevent a great loss, so cushions may not be put under flat window glass. The Rif and the Rosh, who omitted that case, may agree. He concludes: one does not nullify a vessel even for the time being except where there is a great loss (MB 27). The Pri Megadim (EA 14) suggests that a cushion, which becomes unusable while the glass lies on it, is stricter than a receptacle, which can still hold other things.

For the whole day? The Ran forbids even for a great loss. The Magen Avraham infers from the Maggid Mishneh, the Riaz and Rashi that it is permitted for a great loss; the Gemara's question would then apply only where unloading gently is possible. The **Biur Halacha** (ד"ה לשמטן) reports the Korban Nesanel and the Even HaOzer against him, with the Rif, the Rosh, the Ramban, the Rashba, the Ran and the Ritva. He concludes that "it is very difficult to be lenient": the Gemara's "but he nullifies a vessel" shows the prohibition stands even for a great loss, and the Gemara on 128b (an animal fallen into water) would make no sense otherwise.

Unloading Gently

Large loads are unloaded gently, but he may not lean on the animal while doing so, since that is using an animal (MA 14; Biur Halacha ד"ה אלא פורקן בנחת). Tosafos: when two sacks hang on either side tied over the animal's back, untying the knot requires lifting them, and they rest on its sides – forbidden (MA 14). The Rambam (21:10) adds "he should never leave them on the animal." The **Biur Halacha** (ד"ה ולא יניחם) reads this as applying even when he cannot unload gently: then, by the Gra, he may put cushions under them even though that nullifies them; by the Ramban and the Rashba, he unties the ropes and lets the glass break.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

הגיע לחצר החיצונה המשתמרת, נוטל מעל החמור כלים הניטלים; ושאינן ניטלים מתיר את החבלים והשקים נופלים. ואם היתה טעונה כלי זכוכית שאסור לטלטלם, כגון שהם כוסות של מקיזי דם שאין ראויין בשבת לכלום, לפי שהם מאוסים ואם יפלו לארץ ישברו, מניח תחתיהם כרים וכסתות. ודוקא במשואות קטנים שיכול לשמטן מתחתיהן, אבל אם הם גדולות שאינו יכול לשמוט הכרים מתחתיהן, אסור להניחם תחתיהן מפני שמבטל כלי מהיכנו (פירוש מהתשמיש שהיה מוכן לו), אלא פורקן בנחת שלא ישברו, ולא יניח על הבהמה משום צער בעלי חיים:

---

9 He reached the outer courtyard 23), which is guarded: he takes off the donkey 24) the vessels that may be moved; and those that may not be moved, he unties the ropes and the sacks fall. And if

it was laden with glass vessels that are forbidden to move – for instance, bloodletters' cups, which are fit for nothing on Shabbos because they are repulsive 25) – and if they fall to the ground they will break, he places cushions and blankets under them. And only with small loads, that he can 26) slide them out 27) from under them; but if they are large, so that he cannot slide the cushions out from under them, it is forbidden to put them under them, because he nullifies a vessel from its readiness[2]. Rather, he unloads them gently, so that they not break; and he should not leave them on the animal, because of the suffering of animals.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

הגיע לחצר החיצונה המשתמרת — *He reached the courtyard*

מגן אברהם (יא) — MAGEN AVRAHAM 11

הגיע לחצר. צ"ע דכי קאי פורתא לפני הפתח מעיילי מר"ה לרה"י וכמ"ש סי"א וצ"ל דגבי בהמתו לא החמירו כ"כ:

He reached the courtyard. This requires investigation: for when it stands a moment before the entrance, he brings [the load] in from *reshus harabim* to *reshus hayachid*, as written in seif 11. One must say that with his animal they were not so strict.

פרי מגדים – אשל אברהם (יא) — PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11 on Magen Avraham 11

הגיע עמ"א ועא"ר אות י"ז בשם הר"מ בפי' המשנה ובתי"ט דגם כאן זורק כלאחר יד יע"ש ובגמרא אמרו (קנ"ג נ) אי אפשר דלא קאים פורתא ומעיילי מרה"ר לרה"י כלאחר יד וא"כ בבהמה נמי עובר על מ"ע דשביתת בהמה ועסי' תרנ"ו במ"ע א"צ לבזבז הון רב כו' יותר מחומש וכאן משמע פחות ג"כ שרי

He reached – see the Magen Avraham; and see the Eliya Rabba, os 17, in the name of the Rambam in his Commentary on the Mishna, and the Tosafos Yom Tov, that here too he throws it *kil'achar yad*; see there. And in the Gemara they said (153b): "it is impossible that he not stand a little, and he brings in from *reshus harabim* to *reshus hayachid*" – *kil'achar yad*. If so, with an animal too he transgresses the positive commandment of the resting of an animal. And see siman 656: for a positive commandment one need not spend a great fortune etc., more than a fifth; whereas here it is implied that even less is permitted.

וצ"ל דהך א"א דלא קאי פורתא לאו עמידה ממש הוא לחייב עליה ד"ת וכעומד לכתף דפטור דלא היה עקירה והנחה כ"א בעומד לפוש ער"מ פי"ג מה"ש ה"ח יע"ש והלכך באדם הצריכו כלאחר יד לא בבהמה ומש"ה סתם הש"ע כאן:

One must say that this "it is impossible that he not stand a little" is not an actual standing that would make him liable by Torah law, but like one who stands to adjust [the load] on his shoulder, who is exempt; for there is *akira* and *hanacha* only with one who stops to rest – see the Rambam, perek 13 of Hilchos Shabbos, halacha 8; see there. Therefore with a person they required *kil'achar yad*, not with an animal; and for this reason the Shulchan Aruch here stated it without qualification.

מגן אברהם (יב) — MAGEN AVRAHAM 12

נוטל כלים. נ"ל דאפי' הם יותר מט"ו סאה שרי משום צער ב"ח משא"כ בעגלה דאסור לפנותה כלל כמ"ש ססי' של"ג:

He takes the vessels. It seems to me that even if they are more than fifteen *se'ah* it is permitted, because of the suffering of animals – unlike a wagon, which it is forbidden to unload at all, as written at the end of siman 333.

פרי מגדים – אשל אברהם (יב) — PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12

נוטל כלים עמ"א דמשום צב"ח התירו אף יותר מט"ו סאין עסי' של"ג ס"א ומעגלה אף פחות מט"ו אסור לפנותו כלל מעגלה לדבר רשות:

He takes vessels – see the Magen Avraham: that because of the suffering of animals they permitted even more than fifteen *se'ah*; see siman 333, seif 1. And from a wagon, even less than fifteen it is forbidden to unload at all, from a wagon, for an optional purpose.

לפי שהם מאוסים ואם יפלו לארץ ישברו — *Because they are repulsive*

מגן אברהם (יג) — MAGEN AVRAHAM 13

לפי שהם מאוסים. אף על גב דמוקצה מחמת מיאוס מותר היינו היכא דחזי לכסויי ביה מנא אבל הני לא חזי לכסות שאם יפלו ישתברו (ר"ן):

[2] The Shulchan Aruch explains: "from the use for which it was ready for him."

Because they are repulsive. Although *muktzeh* because of repulsiveness is permitted, that is where it is fit to cover a vessel with; but these are not fit for covering, for if they fall they will break (Ran).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13 **פרי מגדים – אשל אברהם (יג)**

לפי עמ"א עסי' ש"ח ורע"ט במ"א י"ב י"ג יע"ש וע"ד קי"ו משמע ישינים לא חדשים וט"ז שם וי"ו מ"ש ב"ת לאו שבכללות צ"ע דחדא מיהא לקי כה"ג ואפשר כיון שאין מפורש אף חדא לא לקי ומיהו משמע ואסמכתא הוי כמו המשהה נקביו וכדומה ובחידושינו אשר ת"י כתוב כתבנו מזה ואין מקומו פה יע"ש:

Because – see the Magen Avraham; see siman 308, and 279 in the Magen Avraham 12 and 13; see there. And see Yoreh De'ah 116: it is implied [that this applies to] old ones, not new ones; and the Taz there, 6, what he wrote, ב"ת, a negative commandment that includes several [prohibitions] – this requires investigation, for at least he is lashed once in such a case; and perhaps, since it is not explicit, he is not lashed even once. However, it is implied that it is an *asmachta*, like one who holds in his needs and the like. And in our novellae on ת"י we wrote about this; and here is not its place; see there.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 13 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק י"ג שאם יפלו ישתברו. דעת הרז"ה אף לצורך מקומה אסור לטלטלה כיון דלא חזו לגופם לשאר דבר. והרשב"א בח"י חולק וס"ל דמותר לצורך מקומם. והא דמקרי בטול כלי מהיכנו. היינו להביא כרים לכתחילה לשום תחתיהן כדי לטלטלן אח"כ לצורך מקומם אסור עיי"ש:

Magen Avraham s"k 13: "For if they fall they will break." The view of the Razah: even for the need of their place it is forbidden to move them, since they are not fit in themselves for anything else. And the Rashba in his novellae disagrees and holds that it is permitted for the need of their place; and what is called nullifying a vessel from its readiness is to bring cushions *l'chatchila* to put under them in order to move them afterwards for the need of their place – that is forbidden; see there.

שיכול לשמטן מתחתיהן

That he can slide them out

MAGEN AVRAHAM 14 **מגן אברהם (יד)**

שיכול לשומטן. ולא נאסרו מטעם בסיס לדבר האסור כיון שלא היו עליהן ב"ה (עסי' ש"י ס"ג) ועוד שלא נתנן תחתיהן אלא ע"ד לשמטן (המאור) ועסי' ש"ח סכ"ז וכ"ד הרי"ף והרא"ש שהשמיטו הא דבבולסי'

That he can slide them out. And they did not become forbidden by reason of [being] a base for a forbidden thing, since [the glass] was not on them at *bein hashmashos* (see siman 310, seif 3); and furthermore, he put them under [the glass] only with the intention of sliding them out (HaMaor); and see siman 308, seif 27. And this is the view of the Rif and the Rosh, who omitted [the Gemara's case of] בבולסי.

אבל הר"ן כתב דאפי' לבטל כלי מהיכנו לפי שעה אסור והכא שרו משום הפסד מרובה אבל אם הם חתיכות זכוכית רחביות לחלונות דאיכא הפסד מועט בשבירתן אסור להניח כרים תחתיהן משום שמבטלן לשעתן וכ"כ הרמב"ם פכ"א וריי"ו ני"ב ח"י וצ"ע על הרב"י שהשמיטו מאחר שהוא בהדיא בגמרא

But the Ran wrote that even to nullify a vessel from its readiness for the time being is forbidden, and here they permitted it because of a great loss; but if they are wide pieces of glass for windows, where there is a small loss in their breaking, it is forbidden to put cushions under them, since he nullifies them [from use] for their time. And so wrote the Rambam, perek 21, and Rabbeinu Yerucham, nesiv 12, part 10. And this requires investigation on the Bais Yosef, who omitted it, since it is explicit in the Gemara.

וא"ת למה כופין הסל לפני האפרוחים כמ"ש סי' ש"ח סל"ט י"ל דשאני אפרוחים עשוים לפרוח משם מיד וליכא ביטול כלי כלל (ב"י סי' ש"י) ואפשר דעת הרי"ף והרא"ש והטור והש"ע כהרמב"ם מדנקטו כלי זכוכית משמע אבל אם אינם כלים לא

And if you ask: why may one turn a basket over before chicks, as written in siman 308, seif 39? One may say that chicks are different, since they are apt to fly off it at once, and there is no nullifying of a vessel at all (Bais Yosef, siman 310). And perhaps the view of the Rif, the Rosh, the Tur and the Shulchan Aruch is like the Rambam, since they took [the case of] glass vessels, which implies: but if they are not vessels, no.

וכן יש להורות שאין לבטל כלי מהיכנו אפי' לפי שעה אלא במקום הפסד מרובה ועמ"ש סי' רס"ה ולבטל כלי לכל השבת כ' הר"ן אפילו במקום ה"מ אסור אבל המ"מ כ' והוסיף רבינו להתיר הפריקה בנחת מפני ה"מ התירו לטלטל ואפי' ביטול כלי מהיכנו עכ"ל וכ"כ בש"ג בשם ריא"ז בהדיא וכ"ה ברש"י בד"ה והא איכא צער ב"ח ואתי דאורייתא ודחי דרבנן ביטול כלי מהיכנו עכ"ל (ועבח"מ סי' ר"ס) משמע דמותר לבטל כלי מהיכנו במקום ה"מ והא דקפריך והא קמבטל כלי מהיכנו היינו משום שיכול לפורקן בנחת:

> And so one should rule: one does not nullify a vessel from its readiness even for the time being, except where there is a great loss; and see what is written in siman 265. And to nullify a vessel for the whole Shabbos, the Ran wrote, is forbidden even where there is a great loss. But the Maggid Mishneh wrote: "And our Rabbi added to permit unloading gently; because of a great loss they permitted moving, and even nullifying a vessel from its readiness" – end. And so the ש"ג wrote explicitly in the name of the Riaz. And so it is in Rashi, ד"ה והא איכא צער ב"ח: "and the Torah [prohibition] comes and sets aside the rabbinic [prohibition of] nullifying a vessel from its readiness" – end (and see בח"מ, siman 260). This implies that it is permitted to nullify a vessel from its readiness where there is a great loss; and the reason [the Gemara] asks, "but he nullifies a vessel from its readiness," is because he can unload them gently.

כללא דמלתא בשילופי זוטרתי שיכול לשמטן דאינו מבטל הכלי אלא לפי שעה עדיף מפריק' בנחת דעכ"פ מטלטלן קצת כמ"ש המ"מ ופריקה בנחת עדיף מביטול כלי לכל השבת כמ"ש המ"מ ואפי' ביטול כלי מהיכנו והכל שרי במקום ה"מ והוי יודע שעכ"פ אסור לסמוך עליה כשפורק דהוי משתמש בב"ח והתו' כתבו כששני שקין מונחין על החמור א' מימין וא' משמאל ומקושרין יחד והקשר מונח על גבו של חמור וא"כ א"א להתיר הקשר אא"כ יגביה השקים ונסמכין שתי השקים בכריסו של החמור וה"ל צדדים ואסור עכ"ל:

> The rule of the matter: with small loads that he can slide out, where he nullifies the vessel only for the time being, that is better than unloading gently, since there in any event he moves them a little, as the Maggid Mishneh wrote; and unloading gently is better than nullifying a vessel for the whole Shabbos, as the Maggid Mishneh wrote, "and even nullifying a vessel from its readiness"; and all is permitted where there is a great loss. And know that in any case it is forbidden to lean on [the animal] when he unloads, since he would be making use of an animal. And Tosafos wrote: "When two sacks lie on the donkey, one on the right and one on the left, tied together, with the knot lying on the donkey's back, then it is impossible to untie the knot unless he lifts the sacks, and the two sacks lean on the donkey's belly; this is [using its] sides, and it is forbidden" – end.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 14 on Magen Avraham 14 **פרי מגדים – אשל אברהם (יד)**

שיכול עמ"א שבת קנ"ד ב' בבולס"א חתיכות זכוכית רחבות לחלונות הוי הפסד מועט וכלים הוי הפסד מרובה והרי"ף השמיטו וכן המחבר דסוברים אף בלא הפסד לית כאן מבטל כלי מהיכנו דביה"ש לא היו שם גם לא נתנן להניח לכל השבת ועס' רס"ה במ"א אות ב' יע"ש ובריייתא דטבל ועששיות י"ל ברברבי עיין חה"ר שם אלא בגמרא תירץ לה בבולסא.

> **That he can** – see the Magen Avraham. Shabbos 154b: בבולסא, wide pieces of glass for windows, is a small loss, and vessels are a great loss. The Rif omitted it, and so did the Mechaber, for they hold that even without a loss there is no nullifying of a vessel from its readiness here, since at *bein hashmashos* they were not there, nor did he put them to remain for the whole Shabbos; and see siman 265, Magen Avraham os 2; see there. And the Baraisa of *tevel* and glass lamps may be said [to speak] of large ones – see חה"ר there – but in the Gemara it answered with בבולסא.

ולכאורה יש לומר ב' ביטול מהיכנו א' עושיהו מוקצה ב' מחברו בטיט וברס"ה בט"ז א' פירשתיו וא"כ כרים וכסתות דמבטל מהיכנו ועשהו מוקצה שאין ראוי עתה לתשמיש שכיבה בעודן הזכוכית עליה אפשר לפי שעה נמי אסור באין ח"מ ובולסא אסור משא"כ כלי בית קיבול דיכול ליתן בתוכו שאר דברים רק כמחברו בטיט י"ל הואיל ואי בעי מנער ומטלטל בכל עת לית כאן ביטול מהיכנו לפי שעה ואפשר מפני זה פירש המפרש כאן מהיכנ"ו מן מוכן שלו וברס"ה לא פירש כלום כי י"ל בנו בסיסיה לו ר שמבטל ממקום מושבו על שוליו כ"א מחברו לקרקע ולשלול דאף בכרים לפי שעה מותר אף בבולסא והבן זה. ועיין פני יהושע שבת מ"ב ומ"ג ובחדושי הארכתי וברס"ה בט"ז א' כתבנו שם:

> And seemingly one may say there are two [kinds of] nullifying from readiness: one, making it *muktzeh*; two, [being like] joining it with mortar – and in 265, on Taz 1, I explained them. If so, with cushions and blankets, where he nullifies them from their readiness and makes them *muktzeh*, since they are not now fit for the use of lying while the glass is on them, perhaps even for the time being it is forbidden where there is no great loss, and בבולסא is forbidden. Whereas with a receptacle, in which he can put other things, it is only like joining with mortar; one may say that since, if he wants, he shakes it out and moves it at any time, there is no nullifying from readiness for the time being. And perhaps for this reason the commentator here explained מהיכנו as "from [the use] that was ready for him," and in 265 he explained nothing – for one may say בנו בסיסיה לו ר, that he nullifies it from the place where it sits on its bottom, only joining it to the ground; and to exclude [the view] that even with cushions, for the time being, it is permitted, even with בבולסא. And understand this. And see the Pnei Yehoshua, Shabbos 42 and 43; and in my novellae I wrote at length; and in 265, on Taz 1, we wrote there.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 14 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק י"ד הפריקה בנחת מפני ה"מ. ע' במג"א לקמן סי' של"ד סק"ג:

> **Magen Avraham s"k 14: "Unloading gently, because of a great loss."** See the Magen Avraham below, siman 334, s"k 3.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 23 **משנה ברורה (כג)**

הגיע לחצר – הקשה המג"א דהא כי קאי הבהמה פורתא לפני הפתח מעיילי מר"ה לרה"י וכמ"ש סי"א וצ"ל דגבי בהמתו לא החמירו כ"כ ועיין בפמ"ג שנדחק מאד בתירוץ זה

He reached the courtyard – The Magen Avraham asked: but when the animal stands a moment before the entrance, he brings [the load] in from *reshus harabim* to *reshus hayachid*, as written in seif 11? And one must say that with his animal they were not so strict. And see the Pri Megadim, who is very strained in this answer.

ויש מתרצים דיזהר ליטול מהבהמה תיכף בבואה לחצר בעודה מהלכת כדי שלא תהיה ההנחה ע"י הבהמה או שיזהר ליטול ממנה קודם שנכנסה לחצרו ולא יניח עליה עד לאחר שעקרה רגליה לכנוס לחצר כדי שלא תהיה העקירה על ידה ואף שאח"כ עומדת בחצר והוי הנחה לית לן בה דכל דבר שבחבירו פטור אבל אסור בחמורו מותר לכתחלה:

Some answer that he should be careful to take [the load] off the animal at once when it comes into the courtyard while it is still walking, so that the *hanacha* not be done by the animal; or that he should be careful to take it off before it entered his courtyard and not put it on until after it has lifted its feet to enter the courtyard, so that the *akira* not be done by it. And although afterwards it stands in the courtyard and that is a *hanacha*, we are not concerned, for whatever with his fellow is exempt but forbidden, with his donkey is permitted *l'chatchila*.

MISHNA BERURA 24 **משנה ברורה (כד)**

מעל החמור – ואפילו הם יותר מט"ו סאין שרי משום צער בע"ח אבל בלא"ה אסור לפנות מן העגלה כלל כמש"כ סוף סימן של"ג:

From the donkey – And even if they are more than fifteen *se'ah* it is permitted, because of the suffering of animals; but without this it is forbidden to unload a wagon at all, as written at the end of siman 333.

MISHNA BERURA 25 **משנה ברורה (כה)**

מאוסים – ואע"ג דמוקצה מחמת מיאוס מותר היינו היכא דחזי לכסויי ביה מנא אבל הכא לא חזי לכסות שאם יפלו ישברו:

Repulsive – And although *muktzeh* because of repulsiveness is permitted, that is where it is fit to cover a vessel with; but here it is not fit for covering, for if they fall they will break.

MISHNA BERURA 26 **משנה ברורה (כו)**

שיכול וכו' – ולא נאסרו מטעם בסיס לדבר האסור כיון שלא היו עליהן בה"ש:

That he can etc. – And they did not become forbidden by reason of a base for a forbidden thing, since [the glass] was not on them at *bein hashmashos*.

MISHNA BERURA 27 **משנה ברורה (כז)**

לשמטן – ואע"ג שקודם שיספיק לשמטם כולם בנחת שלא ישברו הכלים הרי הם מבוטלים מהיכנם באותה שעה עי"ז אפ"ה התירו חכמים לעשות כן כדי שלא יהיה הפסד ע"י השבירה

To slide them out – And although, before he manages to slide them all out gently so that the vessels not break, they are nullified from their readiness at that time through this, even so the Chachamim permitted doing so, so that there be no loss through breakage.

וכתבו הרבה פוסקים דדוקא כלים שיש הפסד מרובה בשבירתן אבל חתיכות זכוכית רחבות שאינן כלים שאין הפסד כ"כ בשבירתן דהם עשוים להחתך לחתיכות קטנות ולית בזה רק הפסד מועט אסור להניח כרים תחתיהן לפי שמבטלן עכ"פ מתשמישן לשעתן וכן מסיק המ"א לדינא דיש להורות שאין מבטלין כלי מהיכנן אפילו לפי שעה אלא במקום הפסד מרובה. ולבטל כלים מהיכנן לכל היום במקום הפסד מרובה יש מתירין ויש אוסרין ועיין בבה"ל:

And many poskim wrote that this is specifically [with] vessels whose breaking is a great loss; but wide pieces of glass, which are not vessels, whose breaking is not so much of a loss – for they are made to be cut into small pieces, and there is only a small loss in this – it is forbidden to put cushions under them, since he nullifies them at least from their use for their time. And so the Magen Avraham concludes in practice: one should rule that one does not nullify vessels from their readiness even for the time being, except where there is a great loss. And to nullify vessels from their readiness for the whole day where there is a great loss – some permit and some forbid; and see the Biur Halacha.

Seif 10 סעיף י

BASIS OF THIS SEIF Bizayon tefillin | Derech malbush

– They permitted bringing the tefillin in the manner of wearing because of their disgrace, covering them because of onlookers (MA 15, Rashi; MB 28).

Melacha: None named.

Background *(general; not stated in the seif): Tefillin worn as a garment are not carried – compare* מוציא מרשות לרשות *#39.*

Tefillin at Nightfall

HALACHA 266:10

At *bein hashmashos* **28)** he cannot carry them in his hand because of Shabbos, nor leave them in the field, because of the disgrace to the tefillin – their *batei medrash* were in the fields, unguarded from thieves. So the Chachamim permitted him to bring them home in the manner of wearing, covering them with his hand so that people not see him wearing tefillin on Shabbos (MB 28; MA 15, Rashi; Taz 5). The source is Rashi on Beitza 15 (EA 15), not available locally.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

חשכה לו בדרך ותפילין בראשו, או שיושב בבהמ"ד בשדה וחשכה לו, מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו; ואם יש בית סמוך לחומה שנשמרים בתוכו, מניחן שם:

10 Dark fell on him 28) on the road with tefillin on his head, or he was sitting in a bais medrash in the field and dark fell on him: he places his hand on them until he reaches his house. And if there is a house near the wall, where they would be guarded, he leaves them there.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

He places his hand on them **מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו**

MAGEN AVRAHAM 15 **מגן אברהם (טו)**

מניח ידו עליהם. מפני הרואים ומשום בזיון התפילין שלא יניחם בשדה התירו לו להביא דרך מלבוש לעיר (רש"י):

He places his hand on them. Because of onlookers. And because of the disgrace to the tefillin – that he should not leave them in the field – they permitted him to bring them into the city in the manner of wearing (Rashi).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 15 on Magen Avraham 15 **פרי מגדים – אשל אברהם (טו)**

מניח עמ"א רש"י ביצה ט"ו הביאו הב"י כאן:

He places – see the Magen Avraham: Rashi, Beitza 15; the Bais Yosef brought it here.

TAZ 5 **ט"ז (ה)**

מניח ידו עליהם. שלא יראום והתירו לו להכניסם לעיר דרך מלבוש משום בזיון:

He places his hand on them. So that they not see them. And they permitted him to bring them into the city in the manner of wearing, because of disgrace.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 5 on Taz 5 **פרי מגדים – משבצות זהב (ה)**

מניח עט"ז ועיין מ"א אות ט"ו:

He places – see the Taz, and see Magen Avraham, os 15.

מ"ש המחבר בסי"א היה חבילה כו' יבואר אי"ה באות ו"ו אי דוקא נזכר קודם שבת או אף בשבת ומ"ש י"א ה"ה כיסו והא דתנן מי שהחשיך נותן לעכו"ם וחמור וחש"ו דהני עדיף טפי מרץ ותקנתא דרץ בלית הנך תקנות ואם נאמר דרץ דוקא בנזכר מבע"י כדבעינן למימר

לקמן באות וי"ו אי"ה יי"ל מי שהחשיך בכיסו משחשיכ' לא מהני רץ ולכך בעינן הנך תקנות הא מבעי' רץ אפשר עדיף והמוצא מציאה דאסור בס"א ובס"ז אם לא באה לידו מבעי' ה"ה רץ לא מהני במציאה כל שלא בא לידו מבעי' ועא"ר אות ט"ז מע"א עי"ן ע"א המוצ"א כיס בשבת פחות מד"א הר"מ ז"ל מפרש במציאה ומאן דאסרי מפרשי במוציא מרה"י לרה"ר יע"ש עמ"א אות יו"ד:

What the Mechaber wrote in seif 11, "his bundle was" etc. – it will be explained, with Hashem's help, in os 6, whether [this is] specifically when he remembered before Shabbos, or even on Shabbos. And what he wrote, "some say the same applies to his purse" – and what we learned, "one overtaken by dark gives to a non-Jew," and a donkey and a *cheresh*, *shoteh* or *katan*: these are better than running, and the remedy of running is where those remedies are not available. And if we say that running applies only when he remembered while still day, as we wish to say below in os 6, with Hashem's help, one may say: [for] one overtaken by dark with his purse, after dark, running does not help, and therefore those remedies are needed; whereas while still day, running is perhaps better. And [as for] one who finds a find, which is forbidden in seif 1 and seif 7 if it did not come into his hand while still day – likewise running does not help with a find, as long as it did not come into his hand while still day. And see the Eliya Rabba, os 16, from Avoda Zara 70a, "one who carries out (printed: finds) a purse on Shabbos, less than four *amos*": the Rambam z"l explains it of a find, and those who forbid explain it of one who carries out from *reshus hayachid* to *reshus harabim*; see there; see Magen Avraham, os 10.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 28 **משנה ברורה (כח)**

חשכה לו – היינו דנעשה בה"ש וא"א לו לישא אותם בידו לביתו מפני קדושת שבת ולהשאיר אותם שם בדרך או בבה"מ א"א מפני בזיון התפלין דבתי מדרשות שלהם היה בשדה מקום שאין משומר מפני הגנבים ע"כ התירו לו חכמים לנשאם עליו דרך מלבוש עד ביתו אך צריך לכסותם שלא יראוהו שהוא נושא עליו התפלין בשבת:

Dark fell on him – That is, *bein hashmashos* came, and he cannot carry them in his hand to his house because of the holiness of Shabbos; and to leave them there on the road or in the *bais medrash* is impossible because of the disgrace to the tefillin – for their *batei medrash* were in the field, a place not guarded from thieves. Therefore the Chachamim permitted him to carry them on him in the manner of wearing until his house; but he must cover them, so that people not see him carrying tefillin on him on Shabbos.

Seif 11 סעיף י"א

BASIS OF THIS SEIF Akira v'hanacha | Kil'achar yad

– As long as he did not stop to rest there is no *akira* (MB 29); stopping to adjust the load is not a *hanacha* (Rambam 13:8; MB 30).

– At his house he throws it *kil'achar yad*, which is no Torah prohibition (Shabbos 153b; MB 32).

Melacha: Named: bringing in from *reshus harabim* to *reshus hayachid* – *Hotza'a* (מוציא מרשות לרשות #39).

Running Under a Bundle

HALACHA 266:11

This is Rav Adda bar Ahava (Shabbos 153b): "If his bundle was lying on his shoulder, he runs under it until he reaches his house – only running, but slowly, no" – since there is no sign, he will come to do *akira* and *hanacha*. And at his house, "it is impossible that he not stand a little" – so he throws it *kil'achar yad*. The Rambam (13:9) explains that one running with it all day is not liable until he stops. As long as he did not stop to rest there is no *akira* on Shabbos **29)**. This is permitted only where no other remedy exists – no non-Jew, animal, *cheresh*, *shoteh* or *katan*, and less than four *amos* at a time is impossible (fear of robbers, water four *amos* wide) – though nowadays, without a true *reshus harabim*, perhaps it is permitted in every case (MB 29).

Stopping to adjust the load **30)** is not a *hanacha* (MA 16; MB 30; Rambam 13:8). Running changes his gait **31)**, which reminds him of Shabbos (MB 31). "*Kil'achar yad*" **32)**: he turns his back to the courtyard and throws it from his shoulders (Rokeach) – no Torah prohibition, permitted because of the loss (MB 32). The **Biur Halacha** (ד"ה כי היכי דלא קאי) adds that even if he did stand near his house, throwing it in *kil'achar yad* still permits it, since the bundle was on him before Shabbos and no *akira* was made; but some are strict not to stop.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

היתה חבילתו מונחת על כתיפו וקידש עליו היום, רץ תחתיה עד ביתו; ודוקא רץ, אבל לילך לאט, לא, כיון דלית היכירא אתי למעבד עקירה והנחה, דזמנין קאי ולאו אדעתיה; אבל רץ אית ליה היכירא, וכי מטא לביתיה כי היכי דלא קאי פורתא ואשתכח דקא מעייל מרשות הרבים לרה"י, זריק לה כלאחר יד דהיינו שלא כדרך זריקה, כגון מכתפיו ולאחריו:

11 If his bundle was lying on his shoulder and the day became holy upon him, he runs under it 29) until his house. And only running – but walking slowly, no: since there is no sign, he will come to do akira and hanacha, for sometimes he stands 30) without being aware. But running, he has a sign 31). And when he reaches his house, so that he not stand a little and be found bringing in from reshus harabim to reshus hayachid, he throws it in an unusual manner 32) – that is, not in the usual way of throwing, for instance from his shoulders behind him.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

דזמנין קאי ולאו אדעתיה *For sometimes he stands*

מגן אברהם (טז) MAGEN AVRAHAM 16

דזמנין קאי. ואם עמד לתקן המשאוי פטור (רמב"ם פי"ג וכ"מ מל' רש"י) עמ"ש ס"ו:

For sometimes he stands. But if he stopped to adjust the load, he is exempt (Rambam, perek 13; and so it is implied by Rashi's wording); see what is written in seif 7.

פרי מגדים – אשל אברהם (טז) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 16 on Magen Avraham 16

דזמנין עמ"א לפוש חייב ולתקן המשאוי פטור דלא הוי עמידה ולא עקירה והנחה ובס"ז אות ט' וער"מ פי"ג מה"ש הל' ט' ה"ז כעוקר פירש בו המ"א יע"ש:

For sometimes – see the Magen Avraham: [if he stopped] to rest, he is liable; to adjust the load, he is exempt, since it is not a standing, nor *akira* and *hanacha*. And [see] seif 7, os 9. And see the Rambam, perek 13 of Hilchos Shabbos, halacha 9: "this is like one who uproots and places" – the Magen Avraham explained it; see there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (כט) MISHNA BERURA 29

רץ תחתיה – דכל כמה דלא עמד לפוש אין כאן עקירה בשבת ודוקא כשאין עמו א"י ולא בהמה ולא חש"ו וגם במקום שאין יכול להוליכו פחות פחות מד' אמות כגון שמתירא מליסטים שיגזלוהו או שיש מים רחב ד"א ועיין מה שכתבתי בסמוך דלדידן דלית לן ר"ה גמורה אפשר דשרי בכל ענין:

He runs under it – For as long as he did not stop to rest, there is no *akira* here on Shabbos. And this is specifically when he has with him no non-Jew, nor an animal, nor a *cheresh*, *shoteh* or *katan*, and also in a place where he cannot carry it less than four *amos* at a time – for instance, where he fears robbers will rob him, or there is water four *amos* wide. And see what I wrote nearby, that for us, who have no complete *reshus harabim*, perhaps it is permitted in every case.

משנה ברורה (ל) MISHNA BERURA 30

דזמנין דקאי – ואם עמד לתקן המשא פטור דזה לא מקרי הנחה:

For sometimes he stands – But if he stopped to adjust the load, he is exempt, for this is not called a *hanacha*.

משנה ברורה (לא) MISHNA BERURA 31

היכירא – דעביד שינוי בהליכתו וע"י כן יזכור שבת ולא יעמוד:

A sign – For he makes a change in his walking, and through this he will remember Shabbos and not stop.

MISHNA BERURA 32 **משנה ברורה (לב)**

כלאחר יד – דהיינו שמהפך אחוריו כלפי החצר וזורקו מכתפיו כן הוא ברוקח דכלאחר יד ליכא איסורא דאורייתא ומשום הפסד חבילתו התירו לו דבר זה:

In an unusual manner – That is, he turns his back toward the courtyard and throws it from his shoulders; so it is in the Rokeach. For *kil'achar yad* there is no Torah prohibition, and because of the loss of his bundle they permitted him this.

Seif 12 סעיף י"ב

BASIS OF THIS SEIF Muktzeh Machlokes

– A purse is light, so running is no sign (MA 17; MB 33).

– *Muktzeh* already in his hand may be put wherever he wants (MA 19, from 308:3).

Melacha: None named in the seif – the same as seif 11.

Background *(general; not stated in the seif): Carrying the purse home – compare* מוציא מרשות לרשות *#39.*

A Purse

HALACHA 266:12

A bundle is heavy, and running with a heavy load is unusual – a sign; a light purse gives no sign **33)** (MA 17; MB 33). The second view applies where no other remedy is possible **34)** – for instance, he fears robbers (MA 18, Sefer HaTerumah). The Taz (6) writes that "one who is lenient has not lost," since these are rabbinic matters; and the Magen Avraham, from the ש"ג, says that without a true *reshus harabim* perhaps all agree (MB 34). The Pri Megadim (EA 17) notes that the Mechaber did not decide.

The Taz (6) asks how the Rama can forbid bringing the purse home from the market, right after the Mechaber cited the permissive view. The **Biur Halacha** (ד"ה דה"ה לכיסו) answers, as the Nahar Shalom also writes: the permissive "some say" speaks only of one overtaken on the road, which is close to duress; the Rama's case – going out with a forgotten purse – is close to negligence, as in seif 8. The Gra's Biur implies the same.

A Forgotten Purse

At home he may carry it to a room **35)**, since *muktzeh* already in his hand may be put wherever he wants (MA 19, from 308:3). The Magen Avraham notes that the Gemara (Shabbos 35b) required people to wait before accepting Shabbos until the shofar was put away, and answers that it is still better not to come to this. The Gra is strict (MB 35). The **Biur Halacha** (ד"ה יכול לילך) brings the Derech HaChaim's distinction. The purse is a vessel that did not become a base, since it was forgotten, so he may carry it to the chest. But coins and stones, which may not be moved for any purpose, he must drop at once – except a *mila* knife, which he may put down where he wants in that room, lest it break.

In the market **36)**, or where the street has no *shituf mevo'os*, he unties his belt there (MA 20). If he fears the non-Jews will take it, he may run home with it without stopping – provided he remembered while walking and never stopped, and throws it in *kil'achar yad* at his door (MB 36; MA 20). If he cannot rely on the non-Jews to guard it **37)**, he may tell them to bring it to his house – the best remedy of all, where possible (MB 37, Chayei Adam). Rabbi Akiva Eiger (4 – 7) comments on the Even HaOzer to this seif (not available locally): whether a forgotten purse of coins can be moved by means of a loaf or a child (4); a proof from the Yerushalmi that holding a base in one's hand does not help (5); and the shofar and chatzotzros of Shabbos 35b, by Rabbi Nechemia and Rabbi Yehuda (6 – 7).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

יש אומרים דדוקא בחבילה התירו לעשות כן אבל לא בכיסו, וי"א דה"ה לכיסו:

הגה ומי ששכח כיסו עליו בשבת אם הוא בביתו יכול לילך עמו לחדר להתיר חגורו וליפול שם למצניעו, ואם הוא בשוק אסור להביאו לביתו רק מתיר חגורו בשוק והוא נופל, ואומר לעכו"ם לשמרו ואם מביאו אין לחוש (אגודה מסכת ביצה ב"י סי' ש"ט). ועיין לקמן סי' ש"י אם הכיס תפור בבגדו מה דינו:

12 Some say that they permitted doing so only with a bundle 33), but not with his purse; and some say the same applies to his purse 34).

RAMA *And one who forgot his purse on himself on Shabbos: if he is in his house, he may go* **35)** *with it to a room to untie his belt, and let it fall there, to put it away. And if he is in the market* **36)**, *it is forbidden to bring it to his house; rather, he unties his belt in the market and it falls, and he tells a non-Jew to guard it* **37)**. *And if he brings it, there is no concern* (Agudah, Maseches Beitza; Bais Yosef, siman 309). *And see below, siman 310, what the law is if the purse is sewn into his garment.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

That the same applies to his purse **לא בכיסו, וי"א דה"ה לכיסו**

MAGEN AVRAHAM 17 **מגן אברהם (יז)**

לא בכיסו. דכיון דאינו כבד ל"ל הכירא בריצה:

But not with his purse. For since it is not heavy, running is no sign for him.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 17 on Magen Avraham 17 **פרי מגדים – אשל אברהם (יז)**

לא עמ"א עב"י. והמחבר כאן לא הכריע וע' בכללי או"ה. ובט"ז וי"י יבואר אי"ה:

Not – see the Magen Avraham; see the Bais Yosef. And the Mechaber here did not decide; and see the rules of *issur v'heter*. And on Taz 6 it will be explained, with Hashem's help.

MAGEN AVRAHAM 18 **מגן אברהם (יח)**

דה"ה לכיסו. היינו במקום שאין יכול להוליכה פחות פחות מד"א כגון שמתירא מלסטים וה"ה אם יש עמו חמור ומתירא כשיניחנה ויטלנה כמ"ש בס"ב יגזלוהו הלסטים דשרי לרוץ (סה"ת) ולדידן דאין לנו ר"ה גמורה אפשר דלכ"ע שרי בכל ענין ש"ג:

That the same applies to his purse. That is, where he cannot carry it less than four *amos* at a time – for instance, where he fears robbers. And likewise if he has a donkey with him and fears that when he puts [the purse] on and takes it off, as written in seif 2, the robbers will rob him – it is permitted to run (Sefer HaTerumah). And for us, who have no complete *reshus harabim*, perhaps all agree it is permitted in every case (ש"ג).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 18 on Magen Avraham 18 **פרי מגדים – אשל אברהם (יח)**

דה"ה לכיסוי עמ"א דלדידן דאין לנו רה"ר גמורה אף דאפשר פחות מד"א או חמור אפ"ה שרי לרוץ:

That the same applies to his purse (printed: לכיסוי) – see the Magen Avraham: for us, who have no complete *reshus harabim*, even though [carrying] less than four *amos* or a donkey is possible, even so it is permitted to run.

He may go with it **יכול לילך עמו לחדר להתיר חגורו וליפול שם**

MAGEN AVRAHAM 19 **מגן אברהם (יט)**

יכול לילך עמו. כיון שהוא בידו יכול להניחו בכל מקום שירצה כמ"ש סי' ש"ח ס"ג, וצ"ע בשבת דף ל"ה אי' שהצריכו להמתין לקבל שבת עד שיצניע התוקע השופר וי"ל דעכ"פ עדיף שלא יבוא לידי כך:

He may go with it. Since it is in his hand, he may put it wherever he wants, as written in siman 308, seif 3. And this requires investigation: in Shabbos, daf 35, it says that they required [the people] to wait before accepting Shabbos until the one who blew the shofar put it away. One may answer that in any event it is better that he not come to such a situation.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 19 on Magen Avraham 19 **פרי מגדים – אשל אברהם (יט)**

יכול עמ"א דמוקצה שבידו התירו לו לטלטל עד מקום שירצה וי"ל התם בכלי שמלאכתו לאיסור דהתירו לצורך גופו ומקומו התירו לטלטל עד מקום שירצה משא"כ מעות וכאן ההיתר משום פסידא שוב ראיתי בתו"ש באות למ"ד כתב מזה יע"ש:

He may – see the Magen Avraham: that with *muktzeh* in his hand they permitted him to move it to wherever he wants. One may say: there it is with a vessel whose use is for a forbidden purpose, which they permitted [to move] for its own use and its place, [so] they permitted moving it to wherever he wants – not so with coins; and here the permission is because of a loss. Then I saw that the Tosefes Shabbos, os 30, wrote about this; see there.

ואם הוא בשוק אסור להביאו לביתו רק מתיר

It is forbidden to bring it to his house

MAGEN AVRAHAM 20 **מגן אברהם (כ)**

ואם הוא בשוק. או במקום שאין עירוב (שם) ונ"ל דאם מתירא דהעכו"ם יקחוהו בשוק רשאי לרוץ כמש"ל:

And if he is in the market. Or in a place where there is no eruv (there). And it seems to me that if he fears that non-Jews will take it in the market, he may run, as written above.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 20 on Magen Avraham 20 **פרי מגדים – אשל אברהם (כ)**

ואם עמ"א ב"י ש"ט בשם אגודה ברחוב שאין בו עירוב (היינו שיתופי מבואות) ומ"ש דרשאי לרוץ תיקן בזה קושיית הטז"ז וי"ו ועיין אות ח"י ואי"ה בט"ז יבואר:

And if – see the Magen Avraham: the Bais Yosef, 309, in the name of the Agudah: in a street that has no eruv (that is, *shitufei mevo'os*). And what he wrote, that he may run – he thereby resolved the question of the Taz, 6. And see os 18; and with Hashem's help it will be explained on the Taz.

TAZ 6 **ט"ז (ו)**

אסור להביאו לביתו. איני יודע למה כתב זה כיון שכבר הביא בעל הש"ע סמוך לזה דה"ה בכיסו יש היתרא דלעיל. ומדברי האגודה מרי' דהא דינא אין ראיה דודאי הוא ס"ל כדיעה הראשונה דלא התירו אלא בחבילה ולא בכיסו. כיון דמילי דרבנן נינהו הסומך להקל לא הפסיד כנ"ל:

It is forbidden to bring it to his house. I do not know why he wrote this, since the author of the Shulchan Aruch already brought, right next to this, that the same applies to his purse – that there is the permission written above. And from the words of the Agudah, from whom this law [is taken], there is no proof, for he certainly holds like the first view, that they permitted only with a bundle and not with his purse. Since these are rabbinic matters, one who relies [on the lenient view] to be lenient has not lost – so it seems to me.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 6 on Taz 6 **פרי מגדים – משבצות זהב (ו)**

אסור עט"ז והמ"א אות ך' פירש באמת דאם יש עכו"ם לשמור שפיר וא"ל אה"נ דמותר לרוץ לי"א דכיסו כמו חבילה. ועא"ר אות כ"ה דאגודה פסק בפ' מי שהחשיך ה"ה לכיסו ועוד פחות מד"א יש תקנה אלא דמירי שיש עכו"ם שיכול לשומרו יע"ש ועיין ס"ח מ"א יו"ד

It is forbidden – see the Taz. And the Magen Avraham, os 20, explained that in truth, if there is a non-Jew to guard it, well; and if not, indeed it is permitted to run, according to the "some say" that his purse is like a bundle. And see the Eliya Rabba, os 25: the Agudah ruled in perek Mi She'hechshich that the same applies to his purse; and furthermore, less than four *amos* is a remedy; rather, it speaks where there is a non-Jew who can guard it; see there. And see seif 8, Magen Avraham 10.

ועיין פרישׁ דקדק מרש"י שבת קנ"ג ב' ד"ה רץ וכ"כ דלא עמד לפוש לית עקירה לאיסור דוק' שנזכר מבע"י הא נזכר משחשיכה ועמד כך אף רץ מ"מ עקירה באיסור אסור יע"ש והנך רואה שהט"ז ומ"א לא ס"ל הכי דאף בשבת כה"ג כל דלית עקירה והנחה באיסור התירו לו משום פסידא הי'כא דא"א לשמור ע"י עכו"ם וצ"ע:

And see the Perisha, who inferred from Rashi, Shabbos 153b, ד"ה רץ, and so wrote: that if he did not stop to rest there is no forbidden *akira* – specifically when he remembered while still day; but if he remembered after dark and stood so, then even [if] he runs, nevertheless the *akira* was in a forbidden way and it is forbidden; see there. And you see that the Taz and the Magen Avraham do not hold so: even on Shabbos in such a case, as long as there is no *akira* and *hanacha* in a forbidden way, they permitted him because of a loss, where it is impossible to guard it through a non-Jew. This requires investigation.

ודע שאני נסתפקתי בתוספת שבת שיש בו מן התורה כמבואר בסימן רס"א ס"ב מ"ע מיוה"כ בק"ו או מריבויא יע"ש אם מוזהר על שביתת בהמתו באותן זמן דביוה"כ גופא אפשר דאין מצווה על שביתת בהמתו כמו בי"ט עיין סימן רמ"ו ס"ג ומ"א י"ב וט"ז וי"ו א"כ דיו באפשר וגם בשבת כתיב למען ינוח לא בתוספת שבת ועסי' רמ"ו מ"ש שם ואי"ה בה' י"ט ויוה"כ יבואר בזה לענין שביתת בהמתו ומחמר כו' וברס"א כתבנו מפלג המנחה דהוא קודם זמן תוס' המוזכר בהמחבר שם י"ל דלא הוי אלא דרבנן וכעת עדיין צ"ע בזה:

And know that I was in doubt about *tosefes Shabbos*, which has [a basis] in the Torah, as explained in siman 261, seif 2 – a positive commandment [derived] from Yom Kippur by a *kal vachomer* or from an inclusion; see there – whether one is warned about the resting of his animal at that time. For on Yom Kippur itself perhaps one is not commanded about the resting of his animal, as on Yom Tov – see siman 246, seif 3, Magen Avraham 12 and Taz 6. If so, it is sufficient [for the derived law to be like its source]; and also, regarding Shabbos it is written "so that [your ox and your donkey] may rest," not regarding *tosefes Shabbos*. And see siman 246, what is written there; and with Hashem's help, in Hilchos Yom Tov and Yom Kippur this will be explained regarding the resting of his animal and *mechamer* etc. And in 261 we wrote that from *plag haMincha*, which is before the time of *tosefes* mentioned by the Mechaber there, one may say it is only rabbinic. For now this still requires investigation.

There, in the middle of his words: "Except that according to Rabbi Nechemia it is permitted to move it for the need of its place, as Tosafos wrote."

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם באבן העוזר סי''ב דהו''ל ממש דין כלי. ועדיין יש לדון דהא חזינן דכלי שמלאכתו לאיסור עדיף דמותר לטלטל ע"י ככר או תינוק כדלקמן סי' ש"ח ס"ה משא"כ בשכח מעות בכיס ליכא היתר ע"י ככר או תנוק. דהא בכל שוכח אסור לטלטל אגב הכלי שמונח עליו וע' במג"א סי' ש"ח ס"ק נ"א בשם הרמב"ם והר"ן. אולם באמת קשה לי כזה בשבת דמ"ג. היכא דאיכא ככר או תנוק לכ"ע שרי. הא כיון דהמטה לא נעשה בסיס. דמה"ט הותר לנערו. א"כ המטה עצמה יוחשב ע"י כא"ת. וכן ק' במג"א סי' ש"ח סקנ"א. ומשמע מזה דמותר להניח אצלם ככר או תנוק. ואמאי לא נעשה השלחן עצמו כמו כא"ת וצ"ע:

There, in the Even HaOzer, seif 12: "For it is actually the law of a vessel." There is still room to discuss. For we see that a vessel whose use is for a forbidden purpose is better, in that it may be moved by means of a loaf or a child, as below in siman 308, seif 5; whereas when he forgot coins in a purse there is no permission by means of a loaf or a child – for whenever one forgot [*muktzeh* on something], it is forbidden to move it together with the vessel it lies on; and see the Magen Avraham, siman 308, s"k 51, in the name of the Rambam and the Ran.

But in truth this is difficult for me in Shabbos 43: where there is a loaf or a child, all agree it is permitted. But since the bed did not become a base – for which reason it was permitted to shake it off – then the bed itself should be considered [like] a loaf or a child! And likewise it is difficult on the Magen Avraham, siman 308, s"k 51; and it is implied from this that it is permitted to put a loaf or a child beside them. And why does the table itself not become like a loaf or a child? This requires investigation.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם בא''ד וראיה ברורה לזה. ולענ"ד ראיה לזה מהירושלמי הובא בר"ש פ"י מ"ב דדמאי. ולא נמצא מטלטל תר"ט בשבת אר"א משייר כ"ש חולין ע"ש. והא כשנטל הכוס בידו הוה בסיס להיתר ולאיסור וכששותה אף אם לא משייר כ"ש ונעשה אז בסיס לאיסור הא הוא בידו. אע"כ דבבסיס לא מהני בידו כיון דאין לו היתר כלל בטלטול. ומדברי ירושלמי אלו מוכח לכאורה דאף בלא היה עליו תחלת שבת נעשה בסיס ע' לקמן סי' ש"ט ס"ד. ומ"מ ק' הא אין יכול לעשות כלי חברו לבסיס כמ"ש המג"א ססי' ש"ט. והכא דהכלי הוא של ע"ה אין נעשה בסיס. ואפשר כיון דע"ה נותן לו הכוס לשתות הוו כנותן לו רשות לעשות בסיס להיין שבתוכו:

There, in the middle of his words: "And a clear proof for this." In my humble opinion, there is a proof for this from the Yerushalmi brought by the Rash, Demai, perek 10 (so printed), mishna 2: "And he will not be found moving untithed *tevel* on Shabbos? – Rabbi Elazar said: he leaves over a little *chullin*"; see there. Now, when he took the cup in his hand, it was a base for the permitted and the forbidden; and when he drinks, even if he does not leave over a little, and it then becomes a base for the forbidden – but it is in his hand! Necessarily, with a base, [holding it] in his hand does not help, since it has no permission of moving at all. And from these words of the Yerushalmi it is seemingly proven that even if it was not on it at the beginning of Shabbos it becomes a base; see below, siman 309, seif 4.

Nevertheless it is difficult: one cannot make his fellow's vessel a base, as the Magen Avraham wrote at the end of siman 309; and here, where the vessel belongs to the *am ha'aretz*, it does not become a base. Perhaps, since the *am ha'aretz* gives him the cup to drink, it is as if he gives him permission to make it a base for the wine in it.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם בא"ד אלא דלר' נחמיה מותר לטלטל לצורך מקומו כמ"ש התוס'. במחכ"ת הא מבואר בתוס' ד"ה והתני' דלשון לפי שאין מטלטלין היינו אפי' לצורך מקומו. א"נ דשיעור דבריהם כך הוא. דכלים שמלאכתו לאיסור ויש בהם תשמישי היתר דרגילים בחול כמו קורנס לפצע אגוזים. בזה אף לצורך מקומו מותר. דכל שיש לו מציאת היתר טלטול בשבת לגופו היינו לתשמישים הרגילים בו בחול מותר גם לצורך מקומו אבל שופר דאין רגילים ליתן בו מים לתנוק וליכא מציאת טלטול לגופו בזה גם לצורך מקומו אסור ומה"ט ניחא דמשמעות הפוסקים דמוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטל בשום ענין ובנזירות שמשון רסי' ש"ח טען דלצ"מ לשתרי דאין בזה חסרון כיס ולפי הנ"ל ניחא דכל שאין מציאות היתר טלטול לצ"ג גם לצ"מ אסור. ועמ"ש סי' רע"ט במג"א סקי"ב בגליון ודו"ק:

> **There, in the middle of his words: "Except that according to Rabbi Nechemia it is permitted to move it for the need of its place, as Tosafos wrote."** With all due respect, it is explicit in Tosafos, ד"ה והתניא, that the wording "because one does not move [it]" means even for the need of its place. Alternatively, the measure of their words is thus: vessels whose use is for a forbidden purpose and that have permitted uses common on weekdays, like a hammer to crack nuts – with these, even for the need of its place it is permitted. For whatever has a real permitted moving on Shabbos for its own use – that is, for the uses common with it on weekdays – is permitted also for the need of its place. But a shofar, in which people do not usually put water for a child, so that there is no real moving for its own use – with this, even for the need of its place it is forbidden.
>
> And for this reason it is well that the poskim imply that *muktzeh* because of monetary loss is forbidden to move in any way; and the Nezirus Shimshon, at the beginning of siman 308, argued that for the need of its place it should be permitted, since there is no monetary loss in this. According to the above it is well: whatever has no real permitted moving for its own use is forbidden also for the need of its place. And see what I wrote in siman 279, on Magen Avraham s"k 12, in the gloss. And understand.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם בא"ד ע"ז אמר ומה שופר חצוצרות. לפ"ז אמאי מוקי לה כר"נ הא גם לר"י ניחא דהא חצוצרות גם לר"י אסור בטלטול. ולענין חצוצרות אין חלוק בין ר"י לר"נ:

> **There, in the middle of his words: "On this he said: and what of a shofar, chatzotzros."** According to this, why does [the Gemara] establish it according to Rabbi Nechemia? It fits also according to Rabbi Yehuda, for chatzotzros are forbidden to move also according to Rabbi Yehuda; and regarding chatzotzros there is no difference between Rabbi Yehuda and Rabbi Nechemia.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 33 **משנה ברורה (לג)**

דדוקא בחבילה – שהיא כבדה ואין דרך לרוץ במשא כבד ואית ליה הכירא אבל בכיס שהוא קל אין היכר בריצה:

> **Only with a bundle** – Which is heavy, and it is not the way to run with a heavy load, so he has a sign; but with a purse, which is light, there is no sign in running.

MISHNA BERURA 34 **משנה ברורה (לד)**

דה"ה בכיסו – והיינו במקום שא"א בהנך דרכים הנזכרים לעיל. והמיקל כהי"א לא הפסיד [ט"ז] וכתב המ"א בשם הש"ג דלדידן דלית לן ר"ה אפשר דלכו"ע שרי בכל ענין:

> **The same with his purse** – That is, where the ways mentioned above are impossible. And one who is lenient like this "some say" has not lost [Taz]. And the Magen Avraham wrote in the name of the ש"ג that for us, who have no *reshus harabim*, perhaps all agree it is permitted in every case.

MISHNA BERURA 35 **משנה ברורה (לה)**

יכול לילך וכו' – דכיון שהמוקצה בידו יכול לילך עמו לכל מקום שירצה והגר"א בבאורו החמיר בזה ועיין בבה"ל מה שכתבנו בזה בשם הדה"ח ואם יתיר חגורו תיכף ויפול המעות יוכל להביא לידי הפסד אפשר שגם להגר"א מותר עיין במ"א ס"ק י"ד וסק"כ:

> **He may go etc.** – For since the *muktzeh* is in his hand, he may go with it to any place he wants. The Gra in his Biur was stringent in this; and see the Biur Halacha, what we wrote about this in the name of the Derech HaChaim. And if, by untying his belt at once so that the coins fall, he may come to a loss, perhaps even according to the Gra it is permitted; see the Magen Avraham, s"k 14 and s"k 20.

MISHNA BERURA 36 **משנה ברורה (לו)**

בשוק – או במקום שלא עשו ברחוב ההוא שיתופי מבואות. ודוקא כשאין מתיירא מן הא"י שמא יקחוהו אבל אם ירא שמא יקחו אותו הא"י רשאי לרוץ עמו לביתו שלא לעמוד כלל כדי שלא יעשה עקירה באמצע הדרך ובתנאי כשנזכר כשהוא מהלך ולא עמד לפוש שלא עשה עקירה כלל בתחלת ריצתו וגם כשבא סמוך לביתו יזרקנה תיכף כלאחר יד לביתו וכנ"ל:

In the market – Or in a place where they did not make *shitufei mevo'os* in that street. And this is specifically when he does not fear lest the non-Jews take it; but if he fears lest the non-Jews take it, he may run with it to his house without stopping at all, so as not to make an *akira* in the middle of the way – on condition that he remembered while walking and did not stop to rest, so that he made no *akira* at all at the start of his running; and also when he comes near his house he should throw it at once *kil'achar yad* into his house, as above.

MISHNA BERURA 37 **משנה ברורה (לז)**

לשמרו – ואם מתירא לסמוך עליהם רשאי לצוותם להוליך לביתו ועצה זו טוב יותר בשאפשר לו מכל האופנים הנ"ל ועיין בח"א כלל נ"ד ס"ד:

To guard it – And if he is afraid to rely on them, he may instruct them to bring it to his house. And this remedy is better, where possible for him, than all the ways mentioned above; and see the Chayei Adam, kelal 54, seif 4.

Seif 13 סעיף י"ג

BASIS OF THIS SEIF Muktzeh Metziah

– Even lifting it is forbidden because of *muktzeh*, and the leniency for a loss does not apply, since he has not acquired it (MB 38).

Melacha: None named.

Finding a Purse

HALACHA 266:13

Even standing over it without carrying four *amos* **38)**, lifting it is forbidden because of *muktzeh*, and the leniency for a loss does not apply, since he has not yet acquired it (MB 38). Telling a non-Jew to take it: the Magen Avraham (21) forbids, from seif 1. The Eliya Rabba is lenient, and so are the Chiddushei Rabbi Akiva Eiger – only the non-Jew's lifting, which is mere moving, not instructing him to bring it home; if the non-Jew brings it on his own, all agree one need not stop him (MB 38). **Rabbi Akiva Eiger** (8) explains: seif 1 speaks only of carrying in *reshus harabim*, while this seif's source, the first perek of Bava Metzia (not available locally), adds the prohibition of moving *muktzeh*. So through a non-Jew, moving *muktzeh* is permitted where no carrying is involved.

The **Biur Halacha** adds: if he lifted it anyway, he should carry it less than four *amos* at a time and finally throw it behind him (ד"ה מצא ארנקי). The leniency of less than four *amos* does not apply when he lifted it only to return it to its owner, since he is not anxious about it; the *muktzeh* question there needs study (ד"ה אסור ליטלו). Moving it with his foot may be permitted (ד"ה פן יקדמנו אחר).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מצא ארנקי בשבת, אסור ליטלו, אע"פ שירא פן יקדמנו אחר:

13 If he found a purse on Shabbos, it is forbidden to take it 38), even though he fears another will get to it first.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

It is forbidden to take it

אסור ליטלו, אע"פ שירא פן יקדמנו אחר

MAGEN AVRAHAM 21 **מגן אברהם (כא)**

אסור ליטלו. ואסור לו' לעכו"ם ליטלו כמ"ש סס"א:

It is forbidden to take it. And it is forbidden to tell a non-Jew to take it, as written at the end of seif 1.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 21 on Magen Avraham 21 **פרי מגדים – אשל אברהם (כא)**

אסור עמ"א והא"ר אות כ"ו כתב די"ל לעיל זכה בה הישראל משא"כ כאן דלא הגביהו עדיין ישראל א"כ יכול הכותי לזכות לעצמו יע"ש. גם י"ל לדידן די"א דליכא רה"ר גמורה היה שבות דשבות לצורך גדול התירו כמבואר בסי' ש"ז ס"ח ואפשר מציאה נמי וא"ה בט"ז יבואר עוד בזה באות דה"ו וכאן אין להאריך:

It is forbidden – see the Magen Avraham. And the Eliya Rabba, os 26, wrote that one may say: above, the Jew acquired it; whereas here, where the Jew has not yet lifted it, the non-Jew can acquire it for himself; see there. One may also say: for us, where some say there is no complete *reshus harabim*, it would be a *shevus d'shevus*, which they permitted for a great need, as explained in siman 307, seif 8; and perhaps a find too. And with Hashem's help it will be further explained on the Taz, in os 6; here is not the place to elaborate.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 21 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק כ"א כמ"ש סס"א. אינו מוכרח. דהא חזי' דהוצרך הש"ע להשמיענו דין זה דמצא ארנקי אסור ליטלו אף דכבר כ' סעיף א' וס"ז דמציא' דלא בא לידו ע"כ משום דמשם לא שמעינן רק לענין הוצאה ברה"ר. אבל הנטילה דהיא טלטול מוקצה היה ס"ד דשרי. וכן מבואר להדי' במקור הדין פ"ק דמציעא. דאלו מההיא פ' מי שהחשיך לא נשמע דהגבהה בעלמא אסור. ומוכח רק מההי' דפ"ק דבב"מ דאפי' הגבהה אסור משום טלטול מוקצה עיי"ש. א"כ י"ל דע"י נכרי מותר טלטול מוקצה היכי דליכא משום הוצאה ברה"ר ודו"ק:

Magen Avraham s"k 21: "As written at the end of seif 1." This is not compelling. For we see that the Shulchan Aruch needed to teach us this law, that [one who found] a purse is forbidden to take it, even though he already wrote in seif 1 and seif 7 [the law of] a find that did not come into his hand. Necessarily, because from there we heard only regarding carrying in *reshus harabim*; but the taking, which is moving *muktzeh*, one might have thought permitted. And so it is explicit in the source of the law, in the first perek of [Bava] Metzia: for from the [passage] in perek Mi She'hechshich we would not hear that mere lifting is forbidden; it is proven only from that in the first perek of Bava Metzia that even lifting is forbidden, because of moving *muktzeh*; see there. If so, one may say that through a non-Jew, moving *muktzeh* is permitted where there is no issue of carrying in *reshus harabim*. And understand.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 38 **משנה ברורה (לח)**

אסור ליטלו – אפילו אם יעמוד תחתיו ולא יעביר ד"א אפ"ה אסור משום מוקצה ולא שייך להתיר משום פסידא כיון שעדיין לא זכה בה וכתב המ"א דאפילו לא"י אסור לומר ליטלו ובספר א"ר מקיל ע"י א"י והביאו הפמ"ג וכן בחידושי רע"א מיקל ג"כ ע"י א"י אך דהוא לא הקיל כ"א ההגבהה ע"י הא"י דהוא רק טלטול בעלמא אבל לא לצוותו להוליך לביתו אך אם הא"י בעצמו מביאו לבית ישראל נראה דאין למנעו לכו"ע וכנ"ל:

It is forbidden to take it – Even if he stands under it and does not carry it four *amos*, it is nevertheless forbidden because of *muktzeh*; and permitting it because of a loss does not apply, since he has not yet acquired it. And the Magen Avraham wrote that it is forbidden even to tell a non-Jew to take it. The Eliya Rabba is lenient through a non-Jew, and the Pri Megadim brought him; and in the Chiddushei Rabbi Akiva Eiger he is also lenient through a non-Jew – but he was lenient only about the lifting by the non-Jew, which is merely moving, not to instruct him to bring it to his house. But if the non-Jew brings it by himself to the Jew's house, it seems that all agree one need not prevent him, as above.